

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P7: EDITAL



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

2ª VERSÃO: SÃO PAULO, 08 DE SETEMBRO DE 2026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONCORRÊNCIA Nº [*]/2026

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

EDITAL

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	6
1. DEFINIÇÕES.....	6
2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL E DAS INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO ..	10
3. OBJETO DA LICITAÇÃO	12
4. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	14
5. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.....	15
6. PRAZO DA CONCESSÃO	15
7. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E ALTERAÇÕES DO EDITAL.....	16
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	17
9. VISITA TÉCNICA.....	21
CAPÍTULO II – DOS ENVELOPES	22
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS	22
11. ENVELOPE Nº 01 - REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE E GARANTIA DE PROPOSTA.....	26
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE	26
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À GARANTIA DE PROPOSTA	27
12. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA ECONÔMICA	30
13. ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	31
DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL	31
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	32
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	33
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	35
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	36
CAPÍTULO III – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO.....	39
14. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1	39
15. DA SESSÃO PÚBLICA.....	40
16. DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 3.....	44
17. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS	45
18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.....	45
19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....	47
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO	48
20. DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO	48
21. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS VINCULADAS À PPP.....	50

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.....	50
22. DAS SANÇÕES	50
23. CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO	52
24. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	53

PREÂMBULO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA [■] / [■]/202[■]

PROCESSO ADMINISTRATIVO: [■]

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

TIPO: MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA A SER PAGA PELO PODER CONCEDENTE

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

PRAZO DA PPP: 30 (TRINTA) ANOS

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, com sede na Rua Mário Andreazza, nº 8072, Juscelino Kubitschek, Porto Velho – RO, torna pública a instauração da presente Licitação, a ser realizada na modalidade de Concorrência, (Lei Federal nº 14.133/2021), com julgamento pelo critério “menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública”, nos termos do artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a contratação de Parceria Público-Privada – PPP, na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA**, nos termos do presente Edital, do Contrato e seus Anexos.

A justificativa para a realização da presente contratação, bem como o OBJETO, prazo, e as razões de ordem técnica e econômica que embasam a adoção do modelo de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM em [■] de 202[■], em conformidade com a legislação aplicável e, em especial, com a Lei Federal nº 11.079/2004.

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), nos autos do Processo nº 00421/2022, por meio dos Acórdãos APL-TC 00068/24 e APL-TC 00105/24, julgou irregular a Concorrência Pública nº 003/2021 e o Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024 dela decorrente, o Município de Porto Velho, no exercício da autotutela administrativa, promoveu a anulação integral daquele certame e contrato pela Decisão nº 001/2025/GAB-PREF/PMPV. Para sanar aquelas irregularidades houve a estruturação da presente Parceria Público-Privada, regida por este edital.

A LICITAÇÃO reger-se-á pelas regras previstas neste EDITAL e seus ANEXOS, pela Lei Complementar Municipal nº 592/2015, e Leis Federais nº 11.079/2004 e nº 14.133/2021, e demais normas que regem a matéria.

O recebimento dos ENVELOPES Nº 1 e 2 das LICITANTES será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante envio na PLATAFORMA ELETRÔNICA, no endereço [], até o dia [] de 202[], às [] h (horário oficial de Brasília/DF), sob a coordenação da COMISSÃO.

A Prefeitura de Porto Velho, em atendimento ao disposto no artigo 173 da Lei Federal nº 14.133/2021, realizou Audiência Pública em, [data a inserir] no Auditório da Sede Administrativa do Município de Porto Velho, para apresentação do projeto à população e aos demais interessados.

Foi realizada também Consulta Pública referente às minutas do Edital e do Contrato, em observância ao estabelecido pelo art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004. Tal Consulta Pública teve início em, [datas a inserir], tendo-se concedido a oportunidade para que qualquer cidadão e interessados fornecessem sugestões à PPP.

O endereço eletrônico de email para comunicações é o seguinte: comissaosmcl@gmail.com;

O aviso sobre a presente LICITAÇÃO foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, no sistema oficial do Município de Porto Velho, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM e em outros jornais de grande circulação, na data de [] de [] de 202[], bem como no SÍTIO ELETRÔNICO, sendo que eventuais alterações nas cláusulas e condições deste EDITAL serão divulgadas pelos mesmos meios.

A LICITAÇÃO será conduzida em 03 (três) fases distintas e sucessivas, sendo a primeira destinada ao julgamento das GARANTIAS DE PROPOSTA, a segunda para julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS e processamento da etapa de lances na PLATAFORMA ELETRÔNICA, e a terceira para julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE cuja PROPOSTA ECONÔMICA seja classificada em primeiro lugar, tal como disposto neste EDITAL.

Porto Velho, [] de [] de 202[]

Secretaria Municipal []

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. DEFINIÇÕES

1.1. Os termos a seguir indicados, sempre que grafados com as iniciais em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

1.1.1. ADJUDICATÁRIA: é a empresa ou consórcio de empresas que venceu a Licitação à qual será adjudicado o objeto da presente Licitação, nos termos da legislação aplicável e deste Edital e que constituirá a Sociedade de Propósito Específico (SPE), para a celebração do Contrato de Concessão com o Município Licitante;

1.1.2. AGÊNCIA REGULADORA OU ENTIDADE REGULADORA: (ARDPV) Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, criada pela Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025, ou outra entidade que lhe suceda, responsável pela fiscalização e regulação do Contrato e pela análise e mensuração dos Indicadores de Qualidade e Desempenho (IQD);

1.1.3. AGENTE DE PAGAMENTOS: instituição financeira contratada pelas Partes com a responsabilidade de recepção, guarda, gestão e repasse de recursos à Concessionária em pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, nos termos do Contrato de Concessão e do Contrato de Garantia;

1.1.4. ANEXOS: conjunto de documentos ao presente Edital de Concorrência nº [■]/[ano], fazendo dele parte integrante;

1.1.5. BENS REVERSÍVEIS: todas as instalações, equipamentos, máquinas, frotas, softwares, terrenos, edificações e demais bens ou ativos de propriedade da Concessionária ou por ela custeados, direta ou indiretamente, vinculados à execução dos Serviços e necessários à continuidade operacional da Concessão, relacionados no Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, e a serem incluídos no Inventário de Bens Reversíveis, mediante certificação pela ARDPV;

1.1.6. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis que tenham um impacto sobre a execução do Contrato; Caso Fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das Partes, porém, proveniente de atos humanos; Força Maior é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das Partes, porém, proveniente de atos da natureza;

1.1.7. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS: recolhimento porta a porta de resíduos gerados em residências e pelo comércio (que não esteja classificado como grande gerador), e transporte desses materiais em caminhões compactadores ou veículos específicos, até a Central de Tratamento de Resíduos;

1.1.8. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS: conjunto de operações logísticas que envolve o recolhimento (em residências, empresas ou ecopontos) e a movimentação desses materiais até os centros de triagem ou indústrias de transformação;

1.1.9. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSS: recolhimento de resíduos de saúde, já segregados e acondicionados, e transporte até incinerador ou unidade de autoclavagem devidamente licenciados, para tratamento e disposição final;

1.1.10. COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar os documentos relativos à presente Licitação, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei Federal nº 14.133/2021;

1.1.11. COMITÊ DE INTERFACE DO CONTRATO: instância colegiada e paritária, integrada por representantes formalmente designados pelo Poder Concedente e pela Concessionária, destinada exclusivamente a facilitação do diálogo, a troca de informações e o alinhamento entre as Partes quanto à execução contratual, possuindo caráter estritamente informativo e consultivo, não detendo competência deliberativa, vinculativa, recomendatória ou decisória nem substituindo o gestor e os fiscais do Contrato, e cujas atribuições se dão sem prejuízo das competências legais de fiscalização e de acesso a dados pelo Poder Concedente e das medidas de gestão, fiscalização e responsabilização previstas no Contrato, na legislação e regulação.

1.1.12. CONCESSÃO OU CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.079/2004;

1.1.13. CONCESSIONÁRIA: é a Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída pela Adjudicatária nos termos do Edital sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o Contrato;

1.1.14. CONTA GARANTIA: conta vinculada de titularidade do Município de Porto Velho, mantida junto ao Agente de Pagamentos, que reterá de forma permanente o Saldo Mínimo de Garantia equivalente a 02 (duas) Contraprestações Mensais Efetivas, destinada a assegurar o pagamento das obrigações pecuniárias do Poder Concedente;

1.1.15. CONTA VINCULADA ("ESCROW ACCOUNT"): conta para a qual são canalizados os recursos utilizados exclusivamente pelo Agente de Pagamentos para a liquidação das faturas da Concessionária;

1.1.16. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: valor devido mensalmente à Concessionária em razão da prestação dos Serviços, considerados os eventuais descontos decorrentes da incidência dos IQD, na forma do Contrato de Concessão, do Edital ou seus Anexos, inclusive o EVTEA;

1.1.17. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: valor máximo devido mensalmente à Concessionária em razão da prestação dos Serviços, não considerados os eventuais descontos decorrentes da incidência dos IQD, que deverá ser utilizado como referência e teto para a elaboração das Propostas Econômicas das Licitantes, fixado no subitem 12.2.1 deste EDITAL;

1.1.18. CONTRATO OU CONTRATO DE CONCESSÃO: Contrato de Concessão Administrativa celebrado entre o Município, por meio da Secretaria competente, e a Concessionária, que tem por objeto a concessão dos Serviços, além da execução das obras necessárias e do fornecimento e instalação de bens necessários à prestação dos citados serviços;

1.1.19. CONTRATO DE CONTA GARANTIA: contrato celebrado entre as Partes e o Agente de Pagamento e Garantia para a criação e manutenção de Conta Garantia, administradas por agente fiduciário independente.

1.1.20. CONTROLADA, CONTROLADORA E CONTROLE: têm os significados usualmente atribuídos pela legislação societária, conforme detalhado no Contrato de Concessão;

1.1.21. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos destinados a comprovar a habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das Licitantes, de acordo com este Edital, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021;

1.1.22. DOM: Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia;

1.1.23. EDITAL: é o instrumento convocatório da Concorrência nº [■]/[ano] e seus Anexos, que regulam os termos e condições da Licitação;

1.1.24. ENVELOPES: trata-se do conjunto de arquivos eletrônicos que deverão ser enviados pelas Licitantes na Plataforma Eletrônica, em campos próprios, segregados e específicos, com vistas à participação na presente Licitação, a saber: Envelope nº 01 – Representação da Licitante e Garantia de Proposta; Envelope nº 02 – Proposta Econômica; e Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação;

1.1.25. FINANCIADOR E FINANCIAMENTO: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou agência multilateral de crédito que conceda financiamento à Concessionária, e todo e qualquer financiamento concedido na forma de dívida para cumprimento de suas obrigações no âmbito do Contrato;

1.1.26. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia prestada pela Concessionária, de forma a assegurar o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no Contrato;

1.1.27. GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a garantir a manutenção das Propostas por elas apresentadas nesta Licitação;

1.1.28. INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) OU ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS (IQS): são os indicadores previstos no Anexo de Indicadores de Desempenho e Metas, a serem apurados pelo Verificador Independente e homologados pela Agência Reguladora (ARDPV), para fins de definição da Contraprestação Mensal Efetiva, empregadas as duas denominações como sinônimas no Edital, no Contrato e nos respectivos Anexos;

1.1.29. LICITAÇÃO: é a Concorrência nº [■]/[ano], promovida pelo Município, voltada à seleção da proposta de menor valor da contraprestação para a proposta para a execução do objeto da Concessão;

1.1.30. LICITANTE: é a empresa ou consórcio que participa da Licitação;

1.1.31. MUNICÍPIO: é o Município de Porto Velho;

1.1.32. OBRA(S): atividade de engenharia referente às obras civis necessárias à prestação dos Serviços;

1.1.33. OPERAÇÃO DE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS / ATERRO SANITÁRIO: conjunto de procedimentos, tecnologias e serviços logísticos voltados para o recebimento, pesagem, triagem, processamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos;

1.1.34. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS: gestão contínua de locais públicos de entrega voluntária. Envolve a administração diária do espaço, organização e controle dos materiais recicláveis recebidos, limpeza, segurança e a destinação final ambientalmente correta para a central de reciclagem;

1.1.35. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO: gestão diária, controle de processos, limpeza, e cuidados preventivos com os equipamentos para garantir a eficiência logística, a segurança e a conformidade ambiental. Envolve os processos de descarga, transbordo, pesagem, triagem e logística;

1.1.36. ORDEM DE INÍCIO: é a ordem emitida pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SEINFRA, para início da Operação Definitiva, para a exploração pela Concessionária dos Serviços objeto do Contrato, observado o disposto no Edital e no Contrato;

1.1.37. PARTE(S): são o Município de Porto Velho, por meio da SEINFRA, e a Concessionária;

1.1.38. PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL (PCOS): plano integrado de logística e operação emergencial para os distritos do Baixo Madeira, acionado de forma automática a partir de cotas hidrométricas de referência do Rio Madeira, em conformidade com os Anexos do Contrato e do Edital;

1.1.39. PLATAFORMA ELETRÔNICA: é o sistema eletrônico de licitações [■], acessível no endereço [■], por meio do qual serão praticados todos os atos da Licitação, inclusive o credenciamento das Licitantes, o envio dos Envelopes, a realização da Sessão Pública Eletrônica, a apresentação de lances e a interposição de recursos;

1.1.40. PODER CONCEDENTE: é o Município de Porto Velho, representado pela SEINFRA;

1.1.41. PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta ofertada pela Licitante, de acordo com o Edital e seus Anexos, contemplando o valor ofertado da Contraprestação, constante do Envelope nº 02 – Proposta Econômica, elaborada conforme o Modelo constante do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações;

1.1.42. RECEITAS ACESSÓRIAS: são possíveis receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como provenientes de projetos associados, percebidas pela Concessionária e que não compõem a Contraprestação Mensal Efetiva, nos termos do Contrato;

1.1.43. REPRESENTANTE CREDENCIADO: cada um dos representantes credenciados nesta Licitação para representação de Licitantes, a quem caberá praticar todos os atos da Licitante perante a Comissão de Contratação ou o Poder Concedente, devendo estar identificado e habilitado na Plataforma Eletrônica, observadas as disposições deste Edital;

1.1.44. RITO GAC: procedimento regulamentar de Gerenciamento de Áreas Contaminadas estabelecido na Resolução CONAMA nº 420/2009 e na Nota Técnica nº 01/2023/SEMA-ERGASJPA, compreendendo as etapas de Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de Risco, Plano de Intervenção, Medidas de Intervenção e Monitoramento, para encerramento técnico da Lixeira de Vila Princesa.

1.1.45. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OU SEINFRA: Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Velho, doravante também denominada Secretaria competente;

1.1.46. SERVIÇOS: são os serviços públicos de coleta, manejo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, precedidos de obra pública, no município de Porto Velho, nos termos do Edital e do Contrato;

1.1.47. SESSÃO PÚBLICA: sessão pública eletrônica, realizada na Plataforma Eletrônica, destinada à abertura dos Envelopes e à realização dos demais atos pertinentes à Licitação;

1.1.48. SÍTIO ELETRÔNICO: corresponde ao endereço <https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/>;

1.1.49. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): sociedade constituída pela Adjudicatária como condição precedente à assinatura do Contrato, nos termos e condições definidos neste Edital;

1.1.50. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: valor estimado pelo Poder Concedente para o Contrato, que corresponde ao somatório das Contraprestações Mensais Máximas durante todo o prazo da Concessão, em valores nominais, na data-base do orçamento estimado.

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL E DAS INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

2.1. A Licitação e seu objeto serão regidos pela:

- a. Constituição Federal, em especial, o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175;
- b. Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, com alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020;
- c. Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;
- d. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
- e. Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995;
- f. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
- g. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- h. Lei Complementar nº 136, de 27 de dezembro de 2001.
- i. Lei Complementar Municipal nº 592, de 23 de dezembro de 2015;
- j. Lei Complementar Municipal nº 1.013, de 19 de maio de 2025 (cria a ARDPV);
- k. Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Velho, com as alterações da Lei Complementar Municipal nº 972, de 19 de dezembro de 2023;
- l. Lei Orgânica do Município de Porto Velho, de 27 de março de 1990, com as alterações posteriores;
- m. Lei Complementar Municipal nº 908, de 07 de julho de 2022;
- n. Lei Complementar Municipal nº 878, de 17 de dezembro de 2021;
- o. Lei Complementar Municipal nº 745, de 19 de dezembro de 2018;
- p. Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

2.2. As referências às normas aplicáveis à Licitação e à Concessão deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, modifique ou revogue.

2.3. As LICITANTES declaram conhecer todas essas normas e concordam em se sujeitar às suas estipulações, ao sistema de penalidades previsto neste instrumento e nas demais regras dele constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento ou nos seus ANEXOS.

2.4. As LICITANTES interessadas poderão obter o presente EDITAL e seus anexos no SÍTIO ELETRÔNICO.

2.5. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download dos interessados no endereço eletrônico <http://www.portovelho.ro.gov.br>, no link "licitações", e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos dos arts. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.6. Até o dia anterior à DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, o PODER CONCEDENTE manterá à disposição dos interessados os demais dados, estudos e informações referentes ao objeto da LICITAÇÃO no SÍTIO ELETRÔNICO: <https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/>.

2.7. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da presente LICITAÇÃO correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o PODER CONCEDENTE isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do resultado da LICITAÇÃO.

2.8. Integram o presente EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:

Anexo	Título
Anexo A	Caderno de encargos
Anexo B	Contrato e anexos
Anexo C	Modelos de cartas e declarações
Anexo D	Indicadores de Desempenho e Metas

2.9. Integram o CONTRATO decorrente deste Edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:

Anexo	Título
Anexo I	Edital, anexos e esclarecimentos
Anexo II	Proposta Econômica
Anexo III	Diretrizes Ambientais
Anexo IV	Acordo de tratamento de dados pessoais
Anexo V	Matriz de riscos
Anexo VI	Minuta de contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada
Anexo VII	Termo de referência para a contratação do verificador independente

2.10. O Município não se responsabilizará pelo Edital, suas planilhas e formulários e demais informações, estudos e projetos disponíveis sobre a Concessão, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do especificado neste Edital.

2.11. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados à PPP e disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE têm caráter igualmente vinculante, cabendo aos interessados o exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações técnicas e regulamentações aplicáveis à PPP, bem como a identificação da condição atual dos bens vinculados à PPP e demais estruturas físicas referentes aos serviços públicos de coleta, manejo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, e as obras necessárias a eles, responsabilizando-se, ainda, pelos custos e despesas referentes às providências necessárias à elaboração de suas PROPOSTAS ECONÔMICAS e à participação na LICITAÇÃO.

2.11.1. Enquadram-se no disposto no subitem 2.11 o Estudo de Viabilidade Técnica, o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira e o Estudo Jurídico-Institucional, elaborados no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 005/2025.

2.11.2 Em caso de divergência entre o EVTEA e os ANEXOS do EDITAL ou do CONTRATO, prevalecerão estes últimos. Especificamente, em caso de divergência entre o EVTEA e o ANEXO A – Caderno de Encargos, prevalecerá o Caderno de Encargos; e, em caso de divergência entre o EVTEA e o Anexo de Diretrizes Ambientais, prevalecerá este último.

2.12. A obtenção do presente EDITAL não constitui requisito para a participação na LICITAÇÃO, mas a entrega dos ENVELOPES implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, disposições e condições deste EDITAL, bem como das demais normas a ela aplicáveis, ressalvado o direito de impugnar os seus termos.

2.13. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste EDITAL, deverão ser considerados os seus itens e, depois, as disposições dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme indicado no subitem 2.8.

2.13.1. Nos casos de divergência entre as disposições do EDITAL e as disposições dos ANEXOS, prevalecerão as disposições do EDITAL, ressalvadas as matérias que o EDITAL ou o CONTRATO expressamente remetem aos ANEXOS, hipótese em que prevalecerá o ANEXO respectivo, e, nos casos de divergência entre os ANEXOS, prevalecerá aquele de data mais recente.

2.13.2. Em caso de divergência entre as especificações do OBJETO registradas na PLATAFORMA ELETRÔNICA e as constantes deste EDITAL e de seus ANEXOS, prevalecerão estas últimas.

2.13.3. Ficam dispensadas de apresentação em documento as declarações que a LICITANTE já houver prestado em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, na forma do item 8.3.

2.13.4. Os títulos dos capítulos e dos itens/cláusulas do EDITAL, do CONTRATO e dos ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação.

2.13.5. Todas as referências de tempo neste EDITAL, no aviso de licitação e durante a SESSÃO PÚBLICA observarão o horário oficial de Brasília - DF, em que opera a PLATAFORMA ELETRÔNICA.

2.14. O CONTRATO a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA adotará integralmente os termos e condições do ANEXO B – MINUTA DO CONTRATO.

3. OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. Constitui objeto da presente Licitação a seleção da proposta de menor valor da contraprestação para a contratação de Concessão Administrativa com vistas à outorga dos **SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA**, no Município de Porto Velho nos termos do Edital e do Contrato, compreendendo a gestão integrada de resíduos sólidos a que se refere a Lei Federal nº 12.305/2010 e as seguintes atividades e estruturas:

Manejo de Resíduos Sólidos:

- i. Coleta Manual, Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares;
- ii. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis;
- iii. Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS);

- iv. Coleta e Transporte de Resíduos provenientes dos Ecopontos;
- v. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos provenientes das Feiras Livres e Mercados Públicos;

Os serviços indicados nos travessões anteriores serão prestados em toda a área de abrangência da Concessão, compreendendo a Sede Administrativa e os Distritos do Alto, do Médio e do Baixo Madeira, observadas as soluções logísticas próprias de cada região operacional previstas nos Anexos, em especial a logística fluvial e o Plano de Contingência Operacional Sazonal (PCOS) aplicáveis ao Baixo Madeira;

- vi. Operação, monitoramento geotécnico-estrutural e remediação ambiental da área da antiga Lixeira Municipal de Vila Princesa, encerrada pela Portaria nº 109/SEMUSB/2023, na forma do Anexo de Diretrizes Ambientais e do Caderno de Encargos;
- vii. Recuperação, operação e monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau, após a sua disponibilização pelo Poder Concedente, na forma do Anexo de Diretrizes Ambientais e do Caderno de Encargos;
- viii. Projeto, construção, licenciamento e operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR Porto Velho), dotada de Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) com triagem mecanizada, pátio de compostagem, processamento de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), autoclave para RSS e aterro sanitário de rejeitos;
- ix. Operação e Manutenção de Ecopontos;
- x. Operação e Manutenção das Estações de Transbordo; e
- xi. Programa de Educação Ambiental e incentivo à segregação na fonte (Cláusula Social CS-04).

Investimentos em Infraestrutura:

As obras e os investimentos em infraestrutura que precedem e acompanham a prestação dos SERVIÇOS são exclusivamente aqueles relacionados, especificados, quantificados, localizados e cronogramados no Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, o qual integra o CONTRATO como parte indissociável e define o escopo integral das obrigações de investimento da CONCESSIONÁRIA.

3.1.1. Não integram o objeto da Concessão, nem compõem a base de cálculo da contraprestação, os resíduos que não se enquadrem como resíduos sólidos urbanos, em especial os resíduos perigosos (Classe I) que não sejam resíduos de serviços de saúde, os resíduos da construção civil (RCC) e os resíduos industriais, observada a Lei Federal nº 12.305/2010.

3.1.1.1. A Concessionária poderá recusar, nas unidades operacionais da Concessão, o recebimento dos resíduos de que trata o item 3.1.1, bem como de qualquer carga que, por suas características, acondicionamento, segregação ou documentação, descumpra a legislação ambiental ou comprometa a operação, a segurança, o licenciamento ou a vida útil dos bens reversíveis, mediante registro documentado da recusa e comunicação ao Poder Concedente e à Entidade Reguladora (ARDPV).

3.1.2. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) de geradores eventualmente não abrangidos pela coleta pública não integram o objeto da Concessão, permanecendo seus geradores responsáveis na forma da Lei Federal nº 12.305/2010, da Resolução CONAMA nº 358/2005 e da RDC ANVISA nº 222/2018. Todavia, considerando que a Concessionária operará o monopólio dos serviços públicos de tratamento térmico de RSS na região, por força deste contrato, e a inexistência de alternativa local de descarte, a Concessionária não poderá recusar o recebimento e o tratamento desses RSS quando regularmente segregados, acondicionados e acompanhados do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), observados os limites da capacidade licenciada da unidade e assegurada a prioridade dos RSS e RSU abrangidos pelo objeto, mediante cobrança de tarifa especial (preço específico), segundo metodologia aprovada pela Entidade Reguladora (ARDPV), a título de

receita acessória, na forma da Cláusula 18ª da Minuta de Contrato (Anexo B), não integrando tal preço a contraprestação pública.

3.1.2.1. O recebimento de resíduos fora do escopo determinado por ordem escrita da ARDPV, em razão de falha de fiscalização pública sobre os geradores, ensejará a cobrança de tarifa especial ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, definidas pela ARDPV com apoio do Verificador Independente. A recusa de recebimento em desacordo com ordem escrita da ARDPV sujeitará a Concessionária a sanção por descumprimento contratual.

3.1.2.2. A recusa de RSS de que trata o item 3.1.2 somente será admitida nas hipóteses previstas pela ARDPV ou disciplinadas nos Anexos do Contrato, hipóteses em que a Concessionária registrará a recusa e a comunicará à ARDPV, que se manifestará a respeito no prazo de 24 horas.

3.1.2.2.1. Nesta hipótese, a Concessionária registrará a recusa e comunicará à Entidade Reguladora (ARDPV), que poderá determinar o recebimento compulsório e/ou a ampliação da capacidade operacional, caso em que a Concessionária poderá pleitear reequilíbrio econômico-financeiro, caso configurada álea extraordinária contratual.

3.2. As características e especificações técnicas referentes à execução do objeto da Licitação estão indicadas nos Anexos deste Edital, sem prejuízo das especificações eventualmente inseridas no Edital e no Contrato.

3.1.3. A execução do OBJETO compreende, ainda, o cumprimento das Cláusulas Sociais e dos Programas Ambientais e de Comunicação Social previstos no Anexo de Diretrizes Ambientais, incluídas as obrigações de integração progressiva de cooperativas, associações e catadores ao sistema de coleta seletiva, na forma do CONTRATO e dos ANEXOS.

3.1.4. Não é exigível da CONCESSIONÁRIA obrigação de investimento que não conste do Caderno de Encargos e demais ANEXOS do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstas no CONTRATO. A exigência, pelo PODER CONCEDENTE, de investimento não previsto no referido ANEXO autoriza a instauração do respectivo procedimento de recomposição.

3.1.5. Os bens resultantes dos investimentos de que trata este item, bem como os demais ativos indicados no Caderno de Encargos e demais Anexos do Edital e do Contrato, incluindo o EVTEA, constituem BENS REVERSÍVEIS, na forma da Cláusula 5ª do CONTRATO.

3.2.1. Os veículos e equipamentos destinados à coleta e ao transporte de resíduos sólidos urbanos e de resíduos de serviços de saúde, em especial nas rotas de longa distância dos eixos Alto e Médio Madeira (BR-364) e no transbordo fluvial-rodoviário do Baixo Madeira, deverão obedecer aos requisitos e especificações técnicas previstos nos Anexos do Contrato e às normas técnicas e regulatórias aplicáveis.

3.3. A presente Concessão pressupõe a adequada prestação dos Serviços, assim considerados aqueles que satisfizerem às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº 8.987/1995.

4. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A presente Licitação será realizada na modalidade de Concorrência, (Lei Federal nº 14.133/2021), sob a forma eletrônica e no modo de disputa fechado e aberto, na forma do art. 56, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo como critério de julgamento o "menor valor da contraprestação a ser paga pela

Administração Pública”, conforme disposto no artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 11.079/04, combinado com o art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. Será declarada vencedora a Licitante que, atendidas as exigências de habilitação, ofertar a menor Contraprestação Mensal a ser paga pela Administração Pública, observado o Valor da Contraprestação Mensal Máxima fixado neste Edital como teto.

4.3. Em caso de empate, adotar-se-ão, sucessivamente, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, subsistindo o empate, o sorteio eletrônico, realizado na PLATAFORMA ELETRÔNICA, na forma do item 15.16.

5. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. O Valor Estimado do Contrato é de R\$ 2.311.927.627,53 (dois bilhões, trezentos e onze milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao somatório das Contraprestações Mensais Máximas durante todo o prazo da Concessão, em valores nominais, na data-base do orçamento estimado, conforme a modelagem econômico-financeira.

5.1.1. A contraprestação pública anual, em regime pleno de operação, é estimada em R\$ 78.068.375,62 (setenta e oito milhões, sessenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 3,18 % da Receita Corrente Líquida do Município, observado o limite de que trata o art. 28 da Lei Federal nº 11.079/2004.

5.1.2. O valor indicado no item 5.1 e no subitem 5.1.1 têm efeito meramente indicativos, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

5.2. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município de Porto Velho: AÇÃO PROGRAMÁTICA [■]; ELEMENTO DE DESPESA [■]; FONTE [■].

5.3. Os recursos para o pagamento da Contraprestação, pelo Poder Concedente ou por quem ele constituir posteriormente para esta finalidade, durante a vigência do Contrato, advirão de dotações orçamentárias específicas, a serem incluídas nos orçamentos municipais dos exercícios seguintes, recursos vinculados, e de outras receitas do Município de Porto Velho ou de seus órgãos, empresas e autarquias, contando, ainda, com a estrutura de garantias públicas prevista no Contrato e seus anexos.

6. PRAZO DA CONCESSÃO

6.1. O prazo de vigência da Concessão é de 30 (trinta) anos, contados, a partir da assinatura do Contrato, com possibilidade de prorrogação contratual, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos previsto no art. 5º, inciso V, da Lei Federal nº 11.079/2004.

6.2. O prazo da Concessão de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, por até 5 (cinco) anos a critério do Poder Concedente, conforme limite estabelecido na lei, de forma a assegurar a efetiva e adequada execução dos Serviços, respeitados os limites estabelecidos na legislação aplicável, bem como as hipóteses e condições contempladas no Contrato.

6.3. A emissão da Ordem de Início é condição de eficácia do Contrato e poderá ocorrer apenas após o preenchimento das seguintes premissas:

- i. publicação do extrato do Contrato no DOM e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- ii. assinatura do contrato de nomeação de agente de garantia para a administração da Conta Garantia;
- iii. demonstração do fluxo de receitas dadas em garantia e transferência de recursos para a Conta Garantia em volume no mínimo equivalente a 02 (duas) Contraprestações Públicas Mensais;
- iv. relativamente às estruturas cuja implantação dependa de bem de titularidade do Município ou expressamente previsto para desapropriação nos ANEXOS, nos termos do item 10.1.6 da Minuta de Contrato: a designação da respectiva área e a obtenção e transferência das Licenças Prévias cuja responsabilidade tenha sido expressamente atribuída ao PODER CONCEDENTE nos ANEXOS;
- v. autorização expressa do PODER CONCEDENTE para que a CONCESSIONÁRIA, por meio de seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, ingresse livremente nas áreas de que trata a alínea (d)
- vi. submissão dos Manuais de Prestação de Serviços e de Atendimento aos Usuários, a serem aprovados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho – ARDPV, nos termos do art. 4º, inciso XIII, da Lei Complementar Municipal nº 1.013/2025.

6.3.1. A obtenção das áreas necessárias à implantação das demais estruturas, por aquisição, locação, cessão de terceiros ou qualquer outro meio lícito, constitui responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, correndo por sua conta e risco os respectivos custos e prazos, e não condiciona a emissão da Ordem de Início nem enseja recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

7. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E ALTERAÇÕES DO EDITAL

7.1. Os interessados que necessitarem de informações ou esclarecimentos complementares relativamente à presente LICITAÇÃO ou interpretação de qualquer dos dispositivos deste EDITAL deverão, observado o Modelo B do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações, solicitá-los até 03 (três) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, aos cuidados do Presidente da COMISSÃO, por intermédio de mensagem dirigida ao “ENDEREÇO ELETRÔNICO”, acompanhada do arquivo contendo as questões formuladas, em formato editável “.doc”.

7.1.1. A COMISSÃO não se responsabilizará por eventuais problemas ou falhas no envio ou recebimento dos pedidos de esclarecimentos, bem como pela nitidez e qualidade visual dos pedidos.

7.2. O PODER CONCEDENTE não responderá a questões que tenham sido formuladas em desconformidade com o disposto neste EDITAL, não sendo considerados, igualmente, pedidos de esclarecimentos recebidos por qualquer outro meio ou formato que não o especificado acima.

7.3. Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ/MF, Razão Social e nome do representante que solicita os esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

7.4. As respostas aos referidos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas na PLATAFORMA ELETRÔNICA e no SÍTIO ELETRÔNICO, até a data indicada no CRONOGRAMA, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sem a identificação do responsável pelo questionamento, e vincularão as LICITANTES e o PODER CONCEDENTE.

7.4.1. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações não suspendem os prazos previstos no CRONOGRAMA, sendo a concessão de efeito suspensivo medida excepcional, que deverá ser motivada pela COMISSÃO nos autos do processo administrativo da LICITAÇÃO.

7.5. Pressupõe-se que os elementos fornecidos no EDITAL e eventuais respostas a pedidos de esclarecimento são suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito da LICITAÇÃO, não restando direito às LICITANTES para qualquer reclamação ulterior, dado que a participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL.

7.6. Sob pena de decadência, eventual impugnação ao EDITAL deverá ser protocolada, por qualquer pessoa, inclusive por aqueles que irão participar da LICITAÇÃO, em até 03 (três) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme datas especificadas no CRONOGRAMA.

7.6.1. As impugnações ao EDITAL deverão ser formuladas por escrito, devidamente assinadas pelo respectivo representante legal ou procurador, dirigidas ao Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO e enviadas por meio de mensagem dirigida ao ENDEREÇO ELETRÔNICO, em formato "PDF".

7.7. A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO divulgará o resultado do julgamento das impugnações no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

7.8. As respostas às impugnações e as retificações e alterações obrigarão a todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos meios de divulgação do edital, inclusive no portal nacional de contratações públicas (PNCP), nos termos do art. 54 da lei federal nº 14.133/2021.

7.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações ao EDITAL constituem parte integrante do presente EDITAL, para todos os efeitos de direito, e passarão a integrar o CONTRATO como seu ANEXO.

7.10. Todas as correspondências referentes à LICITAÇÃO enviadas à COMISSÃO serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário. Se recebidas no ENDEREÇO ELETRÔNICO até às 23h59min, serão consideradas no mesmo dia do envio; se recebidas após esse horário, serão consideradas protocoladas no dia útil seguinte.

7.11. A administração poderá, a qualquer tempo, até a data de entrega dos envelopes, retificar ou alterar quaisquer disposições deste edital, de ofício ou em razão do acolhimento de pedido de esclarecimento ou de impugnação.

7.12. Sempre que a retificação ou alteração afetar a formulação das propostas econômicas ou a composição dos documentos de habilitação, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a entrega dos envelopes, contado da data da nova divulgação, que será comunicada por aviso na PLATAFORMA ELETRÔNICA, além da publicação nos mesmos meios de divulgação do EDITAL; em caso contrário, a alteração não implicará reabertura de prazo, devendo a comissão de contratação consignar expressamente a motivação.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar desta LICITAÇÃO as sociedades empresariais, os fundos de investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e outras pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, isoladamente ou em CONSÓRCIO.

8.1.1. A participação depende de credenciamento prévio da LICITANTE na PLATAFORMA ELETRÔNICA, mediante certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, a ser providenciado até o 3º (terceiro) dia útil anterior à DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

8.1.2. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seus REPRESENTANTES CREDENCIADOS, e responde pela exatidão e pela atualização de seus dados cadastrais, excluída a responsabilidade do PODER CONCEDENTE e do provedor da PLATAFORMA ELETRÔNICA por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.1.3. A LICITANTE deverá comunicar imediatamente ao provedor da PLATAFORMA ELETRÔNICA qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de suas credenciais, para imediato bloqueio de acesso.

8.1.1. As licitantes estrangeiras deverão, como condição de participação:

- i. possuir, na data de entrega dos envelopes, representante legal residente no Brasil, com poderes para representá-las em todos os atos da licitação, inclusive para receber citação e responder administrativa e judicialmente; e
- ii. apresentar decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2. Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO, as pessoas físicas, bem como as pessoas jurídicas:

- a) Que se encontrem, ao tempo da LICITAÇÃO, impossibilitadas de participar da LICITAÇÃO em decorrência de sanção que lhes tenha sido imposta;
- b) Que tenham sido declaradas inidôneas, ou que estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por decisão administrativa ou judicial, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável, em especial do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; do artigo 156, incisos III e IV da Lei Federal nº 14.133/2021; da Lei Federal nº 8.429/1992; do artigo 33 da Lei Federal nº 12.527/2011; e do artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/1998;
- c) Que tenham sido condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/1998;
- d) Cujo(s) dirigente(s), gerente(s), sócio(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste EDITAL, servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta ou indireta;
- e) Que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe função na LICITAÇÃO ou atue na fiscalização ou na gestão do CONTRATO, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau;
- f) Que sejam CONTROLADORAS, CONTROLADAS ou coligadas com outras empresas concorrentes na presente LICITAÇÃO, ainda que de forma consorciada;
- g) Que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial e não tenham plano de recuperação acolhido ou homologado, conforme o caso e nos termos do EDITAL;
- h) Cujas falências haja sido decretada por sentença judicial;

- i) Que estejam sob regime de intervenção ou de administração temporária do Banco Central do Brasil, da Secretaria da Previdência Complementar ou da Comissão de Valores Mobiliários;
- j) Que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do EDITAL, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista e pela Constituição Federal de 1988;
- k) Cujo(s) dirigente(s), gerente(s), sócio(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido proibido(s) pelo Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011;
- l) Que tenham elaborado os estudos que serviram de base para a estruturação da presente PPP; ou
- m) Que possuam, com a pessoa jurídica a que se refere a alínea (l), acima, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista relacionado à avaliação da PPP e/ou à formulação de proposta nesta LICITAÇÃO.

8.2.1. As vedações previstas neste item aplicam-se igualmente a quem atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive à sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovados o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3. A LICITANTE prestará, em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, no momento do cadastramento da PROPOSTA ECONÔMICA, ou, não havendo campo próprio, apresentará no ENVELOPE Nº 3, declaração de que não se enquadra em qualquer das situações descritas no subitem 8.2, anterior, conforme modelo constante do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações deste EDITAL, sem prejuízo da prerrogativa de realização de diligências da COMISSÃO, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

8.3.1. A COMISSÃO realizará, durante a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, consulta da LICITANTE VENCEDORA no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, de modo a não admitir a habilitação, no certame, de LICITANTE declarada suspensa do direito de licitar, no prazo e nas condições do impedimento, e declarada inidônea pela Administração Direta ou Indireta, assim como de empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham sido apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores.

8.4. As LICITANTES estrangeiras deverão, como condição indispensável de participação nesta LICITAÇÃO:

- a) Possuir, na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, representante residente no Brasil com mandato para representá-las em quaisquer atos relacionados à presente LICITAÇÃO, devendo, inclusive, poder receber citações e responder administrativa e judicialmente pelos atos praticados em nome de tais sociedades; e
- b) Apresentar decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir.

8.4.1. Os documentos em língua estrangeira apresentados pelas empresas de que cuida este item devem vir acompanhados de tradução livre, devendo os pertinentes à habilitação ser apresentados em tradução juramentada previamente à assinatura do CONTRATO na hipótese de a empresa ou CONSÓRCIO sagrar-se vencedora do certame.

8.5. Observadas as demais exigências contidas neste EDITAL, a participação das LICITANTES reunidas em CONSÓRCIO fica condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

8.5.1. Cada CONSORCIADA deverá atender individualmente às exigências relativas à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira, nos termos deste EDITAL, ressalvada a comprovação do patrimônio líquido mínimo ou do capital social mínimo, que poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciada, conforme previsto no subitem 13.17.2. deste EDITAL;

8.5.2. Deverá ser apresentado, no ENVELOPE Nº 1, o termo de compromisso de constituição de SPE, conforme modelo constante do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações, por instrumento público ou particular, subscrito pelas CONSORCIADAS por meio de seus representantes legais, contendo, no mínimo:

- a) Denominação do CONSÓRCIO;
- b) Composição do CONSÓRCIO, qualificação das CONSORCIADAS, indicando o percentual de participação de cada uma;
- c) Objetivo do CONSÓRCIO de participar na LICITAÇÃO e, caso vencedor, o compromisso de constituir a futura SPE, cuja composição deverá refletir a participação do capital social de cada CONSORCIADA;
- d) Indicação da líder do CONSÓRCIO, a quem deverá ser outorgado expressamente poderes para a realização dos atos que cumpram ao CONSÓRCIO durante a LICITAÇÃO até a assinatura do CONTRATO, tais como receber citação e responder administrativa e judicialmente por todos os atos praticados pelo CONSÓRCIO, apresentar comunicações, assinar declarações e outros documentos, ofertar proposta, concordar com condições, transigir, recorrer e desistir de recurso e celebrar contratos; e
- e) Compromisso de que as CONSORCIADAS responderão solidariamente por todas as exigências do instrumento convocatório e pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO em virtude da LICITAÇÃO, até a assinatura do CONTRATO.

8.5.3. Não será permitida a participação de uma mesma LICITANTE como CONSORCIADA em mais de um CONSÓRCIO, ou, individualmente, com mais de uma PROPOSTA ECONÔMICA; e

8.5.4. Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de uma mesma LICITANTE quando estiverem no mesmo CONSÓRCIO.

8.5.4.1. A empresa que se consorciar não poderá participar desta Licitação por intermédio de outro Consórcio e nem isoladamente, restrição que se aplica às empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (coligada, controlada ou controladora).

8.5.5. O CONSÓRCIO vencedor deverá promover, anteriormente à celebração do CONTRATO, a constituição da SPE, conforme as regras previstas neste EDITAL e na Lei Federal nº 11.079/2004, observando, na composição de seu capital social, o estabelecido no CONTRATO e mantendo, para todos os efeitos, participações idênticas às aquelas constantes do termo de compromisso de constituição de SPE apresentado na LICITAÇÃO.

8.5.6. Não se admitirá a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão das CONSORCIADAS até a assinatura do CONTRATO, a partir do que deverão ser observadas, para todos os efeitos, as regras de transferência da PPP e de transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO.

8.5.7. A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADA acarretará a desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO.

8.5.8. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO por intermédio de qualquer das CONSORCIADAS, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no subitem 13.23 e seguintes, e demais disposições deste EDITAL.

9. VISITA TÉCNICA

9.1. As Licitantes poderão visitar as áreas e demais instalações relacionadas aos Serviços e Obras, obtendo para si, às suas expensas e sob sua responsabilidade, todas as informações necessárias à preparação das Propostas.

9.2. Para todos os efeitos, considera-se que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, serviços e fornecimentos que possam afetar a execução dos Serviços, dos materiais e equipamentos necessários, bem como dos acessos aos locais onde serão realizados os Serviços.

9.3. As visitas técnicas serão acompanhadas por representantes indicados pelo PODER CONCEDENTE.

9.4. Os interessados deverão solicitar a marcação da visita, mediante requerimento para o ENDEREÇO ELETRÔNICO dirigido ao Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, até a data indicada no CRONOGRAMA, contendo as seguintes informações:

- a) Número da Concorrência;
- b) Razão social da LICITANTE ou identificação do CONSÓRCIO;
- c) Endereço;
- d) Fone/Fax;
- e) E-mail; e
- f) Qualificação (nome, CPF/MF, documento de identidade e comprovante de poderes de representação) do(s) representante(s) da LICITANTE que irá(ão) comparecer à visita técnica.

9.5. As visitas técnicas ocorrerão entre os dias [■] e [■], conforme o volume de requerimentos das LICITANTES.

9.6. O Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO receberá os requerimentos para realização da visita técnica, comprometendo-se a informar às LICITANTES, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, local e data da realização de cada visita técnica.

9.7. As visitas técnicas serão agendadas em data e horário exclusivos para cada interessado, de modo que não coincidam entre si, e a relação de interessados que as realizaram, bem como a da respectiva representação, serão mantidas em sigilo pelo PODER CONCEDENTE até a data da SESSÃO PÚBLICA.

9.8. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações que julgar necessárias, não podendo ser solicitada aos representantes do PODER CONCEDENTE qualquer informação adicional ou esclarecimento.

9.8.1. Quaisquer esclarecimentos deverão ser requeridos por escrito, pelos interessados ou LICITANTES, na forma e no prazo estabelecidos no EDITAL.

9.9. A realização de visitas técnicas é estritamente facultativa, não configurando condição essencial à participação na LICITAÇÃO.

9.9.1. Independentemente da realização de visita técnica, a LICITANTE se responsabiliza integralmente pela obtenção dos dados necessários à formulação da PROPOSTA ECONÔMICA e por sua exatidão, de forma que não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento a respeito das condições de execução do CONTRATO, especialmente para pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições do CONTRATO.

9.10. A participação na visita técnica não resultará na emissão de qualquer documento a ser apresentado pela LICITANTE.

9.11. A LICITANTE deverá apresentar, tenha ou não realizado a Visita Técnica, declaração formal, subscrita por seu responsável técnico, de pleno conhecimento das especificidades atinentes aos serviços e empreendimentos objeto do Contrato, nos termos do art. 63, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021

9.12. No caso de Licitantes reunidas em CONSÓRCIO, a Visita Técnica poderá ser realizada por representante de quaisquer de seus membros, líder ou não, desde que tal representante atenda ao disposto neste Edital.

CAPÍTULO II – DOS ENVELOPES

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS

10.1. O ENVELOPE Nº 1, o ENVELOPE Nº 2, contendo, respectivamente, a GARANTIA DE PROPOSTA e a PROPOSTA ECONÔMICA deverão ser enviados pelo REPRESENTANTE CREDENCIADO da LICITANTE, mediante carregamento em campos próprios e específicos da PLATAFORMA ELETRÔNICA, até a data e o horário definidos no preâmbulo deste EDITAL, devendo cada arquivo ser identificado com os seguintes dizeres:

10.1.1. A identificação de que trata o item 10.1 não se aplica ao arquivo do ENVELOPE Nº 2, que não poderá conter, no nome do arquivo ou em seu conteúdo, a razão social da LICITANTE, a denominação do CONSÓRCIO ou qualquer outro elemento que permita identificá-los antes da respectiva abertura, sob pena de desclassificação da PROPOSTA ECONÔMICA.

CONCORRÊNCIA Nº [•]/202[•]

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM INDICAÇÃO DA LÍDER, ASSIM COMO O NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SEU REPRESENTANTE]

ENVELOPE Nº 1 – GARANTIA DE PROPOSTA

E

CONCORRÊNCIA Nº [·]/202[·]

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM INDICAÇÃO DA LÍDER, ASSIM COMO O NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SEU REPRESENTANTE]

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA ECONÔMICA

10.2. O ENVELOPE Nº 3 contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá ser enviado pelo REPRESENTANTE CREDENCIADO da LICITANTE, na PLATAFORMA ELETRÔNICA, em campo próprio e específico, no mesmo prazo previsto no subitem 10.1, permanecendo sigiloso até a abertura de que trata o item 16, devendo o arquivo ser identificado com os seguintes dizeres:

CONCORRÊNCIA Nº [·]/202[·]

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM INDICAÇÃO DA LÍDER]

[NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO REPRESENTANTE CREDENCIADO]

ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.3. Os documentos serão admitidos exclusivamente por meio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, na forma dos subitens anteriores, vedado o protocolo por via postal, por correio eletrônico, em meio físico ou por qualquer canal diverso do previsto neste EDITAL.

10.4. Cada um dos ENVELOPES deverá ser apresentado em arquivo eletrônico único ou segmentado por assunto, em formato '.pdf' pesquisável, sem restrição de acesso ou proteção de conteúdo, com todas as páginas numeradas sequencialmente, mediante envio em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, observados os limites de tamanho e as respectivas instruções operacionais, e conterá:

- i. 1 (uma) via em arquivo eletrônico, enviada em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA.

10.4.1. Caso exista divergência entre arquivos enviados pela mesma LICITANTE, prevalecerá o último arquivo válido registrado na PLATAFORMA ELETRÔNICA antes do encerramento do prazo de envio.

10.4.2. A LICITANTE poderá retirar ou substituir os arquivos já enviados até o encerramento do prazo de envio dos ENVELOPES fixado no preâmbulo.

10.5. A GARANTIA DE PROPOSTA, as PROPOSTAS ECONÔMICAS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das LICITANTES deverão ser apresentados de forma segregada, mediante carregamento em campos próprios, específicos e distintos da PLATAFORMA ELETRÔNICA, cujo sistema assegurará o sigilo do conteúdo de cada ENVELOPE até o momento de sua abertura, na forma deste EDITAL, com todas as páginas numeradas sequencialmente, inclusive folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, de modo que a numeração da última página reflita a quantidade total de páginas de cada um dos ENVELOPES.

10.6. Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original, cópia autenticada ou cópia simples, nesta última hipótese acompanhada de declaração de autenticidade assinada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

10.6.1. As GARANTIAS DE PROPOSTA devem ser apresentadas em suas vias originais, assim entendidos os instrumentos eletrônicos originais emitidos e assinados digitalmente, vedada a apresentação de cópia de qualquer espécie, observado o seguinte: (i) a autenticidade das apólices de seguro-garantia será verificada pelos meios informados na própria apólice, mediante consulta ao sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou da seguradora, ou por outros meios idôneos; (ii) as cartas de fiança bancária deverão ser emitidas por instituição financeira que disponha de sistema eletrônico de verificação de autenticidade do instrumento; e (iii) o comprovante de depósito da caução em dinheiro deverá ser identificado em nome do PODER CONCEDENTE.

10.7. Sempre que a PLATAFORMA ELETRÔNICA mantiver cadastro de fornecedores que já comprove a condição objeto do documento, a respectiva apresentação poderá ser substituída pela consulta ao cadastro, na forma admitida pela COMISSÃO, exigindo-se o documento original apenas quando houver dúvida quanto à integridade do registro digital.

10.8. Não é necessária a autenticação por Cartório:

- a) De documentos emitidos pela internet cuja autenticidade possa ser verificada eletronicamente;
- b) Dos comprovantes de inscrição no CNPJ/MF e nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal; e
- c) De documentação societária registrada nas respectivas Juntas Comerciais, desde que sua autenticidade possa ser verificada eletronicamente.

10.9. Os arquivos que compõem os ENVELOPES Nº 1, 2 e 3 deverão ser assinados eletronicamente por um dos representantes legais da LICITANTE ou pelo REPRESENTANTE CREDENCIADO, mediante assinatura eletrônica qualificada no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), dispensada a rubrica de cada página.

10.9.1. O registro do envio de cada ENVELOPE na PLATAFORMA ELETRÔNICA, com identificação do usuário, data e horário, substitui, para todos os efeitos, a rubrica sobre o lacre.

10.10. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

10.11. Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO.

10.12. O atendimento às exigências de habilitação pelas pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país se dará mediante a apresentação de documentos equivalentes, formalizados nos termos do subitem 13.29. deste EDITAL, devendo tais empresas, em todo caso, ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

10.12.1. Os documentos equivalentes, apresentados pelas pessoas jurídicas estrangeiras, deverão possibilitar a clara identificação do seu conteúdo, validade, exigibilidade e eficácia, cabendo à LICITANTE indicar a que item e a que exigência do EDITAL o documento corresponde.

10.12.2. Na hipótese de não existir documentação equivalente nos respectivos países de origem, as pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar a declaração constante da Declaração nº 2 do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações, assinada por seu representante, informando circunstanciadamente a situação e declarando, sob as penas da lei, que atendem às exigências do respectivo item deste EDITAL não atendido pela documentação do país de origem, sendo facultada à COMISSÃO a realização de diligências para averiguar o atendimento às exigências do EDITAL.

10.13. Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas deverão ser certificados pelo notário público do País de origem, com livre tradução para o português.

10.13.1. Na hipótese de o licitante sagrar-se vencedor da LICITAÇÃO, os documentos referentes à habilitação deverão, previamente à assinatura do CONTRATO, ser traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil, observado o quanto disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, conforme o caso. As procurações de origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traduções juramentadas, deverão ser registradas em Cartório de Títulos e Documentos.

10.13.2. As sociedades estrangeiras provenientes de Estados Signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, poderão substituir a confirmação de autenticidade pelo respectivo consulado pela aposição da apostila de que trata a referida Convenção, quando couber.

10.14. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, prevalecerá o texto traduzido para a língua portuguesa, salvo se diagnosticada, pelo órgão competente da Junta Comercial fiscalizadora do tradutor, divergência dolosa na tradução.

10.15. Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso na documentação apresentada, prevalecerão os trazidos por extenso.

10.16. Salvo disposição expressa em contrário neste EDITAL, não é necessário o reconhecimento da firma dos signatários dos documentos apresentados pelas LICITANTES.

10.16.1. Serão admitidos documentos com assinaturas eletrônicas qualificadas (padrão ICP-Brasil), desde que, no documento apresentado, constem meios hábeis para a verificação de sua autenticidade, incluindo, mas não se limitando a QR Codes e códigos para validação em links de sites expressamente indicados no documento em questão.

10.16.2. Faculta-se à LICITANTE a inclusão do documento nato-digital no respectivo ENVELOPE, nos casos em que o documento não indicar os meios de verificação da autenticidade de que trata o item anterior.

10.17. Com exceção das procurações que outorguem poderes aos procuradores das LICITANTES, todos os demais documentos, incluindo declarações e propostas, podem ser assinados por representantes legais (diretores ou procuradores) das LICITANTES, desde que se comprove a titularidade de poderes para a prática do ato.

10.18. Serão aceitos documentos apresentados dentro de seu respectivo prazo de validade e, caso não possuam prazo de validade expresso, será considerado válido o documento emitido no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua emissão, aferido na data da convocação para o respectivo envio, salvo se outra validade for estabelecida em lei.

10.19. Os ENVELOPES não abertos permanecerão custodiados na PLATAFORMA ELETRÔNICA, sem acesso do PODER CONCEDENTE ao seu conteúdo, e serão eliminados após o decurso de 30 (trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

10.20. Os atos praticados na PLATAFORMA ELETRÔNICA por usuário cadastrado em nome da LICITANTE vinculam-na para todos os efeitos, presumindo-se sua legitimidade enquanto não comunicada formalmente à COMISSÃO eventual substituição de representação, respondendo a LICITANTE pelas transações efetuadas em seu nome e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances.

10.21. É ônus da LICITANTE acompanhar as mensagens, os avisos e as intimações divulgados na PLATAFORMA ELETRÔNICA, bem como assegurar-se das condições técnicas de acesso ao sistema, não se responsabilizando o PODER CONCEDENTE por eventuais falhas de conexão, de equipamento ou de operação atribuíveis à LICITANTE.

10.22. Comprovada a indisponibilidade técnica da PLATAFORMA ELETRÔNICA, a COMISSÃO suspenderá o ato em curso e designará nova data, dando publicidade da decisão no SÍTIO ELETRÔNICO e no DOM, podendo, excepcionalmente e por decisão motivada, admitir outro meio eletrônico idôneo, nos termos que vier a divulgar.

10.23. Consideram-se falhas ou defeitos formais, sanáveis na forma do item 17, aqueles que não desnaturem o objeto do documento apresentado e não impeçam a aferição, com a devida segurança, da informação nele constante, vedada, em qualquer hipótese, a inclusão de documento obrigatório originalmente ausente.

11. ENVELOPE Nº 01 - REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE E GARANTIA DE PROPOSTA

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE

11.1. Cada LICITANTE deverá ter no mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) REPRESENTANTES CREDENCIADOS, devendo ser apresentados, na PLATAFORMA ELETRÔNICA, os seguintes documentos, conforme o caso:

- a) Instrumento de procuração, conforme Modelo do ANEXO C – Modelos de cartas e declarações, que comprove poderes específicos para praticar todos os atos referentes a esta LICITAÇÃO, incluindo expressamente poderes específicos para representar a LICITANTE, interpor e desistir da interposição de recurso e renunciar ao direito de interpô-lo, concordar com condições, transigir, compromissar-se, assinar quaisquer papéis, documentos, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes dos outorgantes da procuração;

- b) Contrato social, estatuto social ou documento equivalente, acompanhado da documentação que comprove a eleição dos representantes legais da LICITANTE; e
- c) Carteira de identidade, ou outro documento com foto, do procurador.

11.1.1. A incorreção do(s) documento(s) para credenciamento de algum representante credenciado não inabilitará ou desclassificará a Licitante, mas impedirá o credenciado de se manifestar ou responder pela Licitante nas respectivas sessões.

11.2. Em se tratando de CONSÓRCIO, a representação se dará por representante legal ou por procurador nomeado pela líder do CONSÓRCIO ou por todos os membros do CONSÓRCIO, devendo ser apresentados, além dos documentos indicados no subitem 11.1:

- a) Procurações das CONSORCIADAS outorgando poderes à líder para representá-las no âmbito da LICITAÇÃO, observados os poderes indicados na alínea (a) do subitem 11.1 e o Modelo previsto no ANEXO C – Modelos de cartas e declarações, quando o próprio compromisso de constituição de SPE já não o fizer, nos termos do subitem 11.2.1;
- b) Documentação comprobatória dos poderes dos outorgantes das procurações das CONSORCIADAS; e
- c) Termo de compromisso de constituição de SPE, observados os requisitos previstos neste Edital.

11.2.1. O CONSÓRCIO poderá fazer constar do termo de compromisso de constituição de SPE a outorga, pelas CONSORCIADAS à líder, dos poderes indicados na alínea (a) do subitem 11.1, dispensando-se, nesse caso, a apresentação das procurações indicadas na alínea (a) do subitem 11.2.

11.3. A documentação relacionada nos subitens 11.1 e 11.2 deverá ser apresentada no ENVELOPE Nº 1.

11.4. Não serão aceitas procurações que não contemplem claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram a outras licitações ou tarefas.

11.5. A qualquer momento, durante a LICITAÇÃO, a LICITANTE poderá constituir e substituir REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) mediante apresentação dos documentos listados no item 11.1, acima.

11.6. Competirá aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS exercer todos os atos praticados pelas LICITANTES perante a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, bem como firmar todas as declarações e documentos necessários à participação do certame.

11.7. Cada REPRESENTANTE CREDENCIADO somente poderá exercer a representação de uma única LICITANTE.

11.8. Será permitida a apresentação de documentos pela LICITANTE assinados por representantes legais ou constituídos que não sejam credenciados, desde que acompanhados de documentação que comprove os poderes do respectivo signatário.

11.9. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma LICITANTE no âmbito desta LICITAÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À GARANTIA DE PROPOSTA

11.10. As LICITANTES deverão, como condição à participação nesta LICITAÇÃO, apresentar, no interior do ENVELOPE Nº 1, GARANTIA DE PROPOSTA correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do

CONTRATO, no montante de R\$ 23.119.276,28 (vinte e três milhões, cento e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do artigo 58, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.11. As LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL poderão ser inabilitadas, estarão impedidas de prosseguir na LICITAÇÃO, permanecendo os respectivos ENVELOPES Nº 2 custodiados na PLATAFORMA ELETRÔNICA sem abertura, na forma do item 10.19, resguardado o direito quanto à interposição de recursos na forma do EDITAL, e a prerrogativa de diligenciamento da COMISSÃO, nos termos previstos neste Edital.

11.12. Para as LICITANTES organizadas em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA:

- a) Poderá ser apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, independentemente do percentual de participação no CONSÓRCIO; e
- b) Deverá indicar, expressamente, o nome do CONSÓRCIO e de todas as CONSORCIADAS, bem como o percentual de participação de cada uma, independentemente de a GARANTIA DE PROPOSTA ter sido prestada por uma ou mais CONSORCIADAS.

11.13. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada em uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro, em moeda corrente nacional. O Documento de Arrecadação de Receitas Municipais ([■]), a ser pago em instituição bancária, está disponível na página da Secretaria [■] na internet, na opção "[■]" – [https:// \[■ \]](https://[■]) – utilizando-se o código de receita nº [■] e o número de processo [■];
- b) Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira, autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);
- c) Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira, autorizada a funcionar no Brasil, com classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado, respectivamente, pelas agências de risco Moody's, Standard & Poor's ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE, devendo ser apresentada em sua forma original.

11.14. Para todas as modalidades de garantia, deverá ser expresso, no instrumento de GARANTIA DE PROPOSTA, que:

- a) Seu objeto é garantir a indenização devida ao PODER CONCEDENTE caso a LICITANTE descumpra qualquer de suas obrigações decorrentes do EDITAL, em especial caso não mantenha sua proposta durante o período de validade, se recuse a assinar o CONTRATO ou desista da LICITAÇÃO após apresentar a PROPOSTA ECONÔMICA;
- b) Poderá ser executada no caso de comprovado inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas pela LICITANTE em decorrência de sua participação na LICITAÇÃO, exemplificadamente:
 - i. Desistir de participar da LICITAÇÃO após apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA;
 - ii. Deixar de cumprir as condições para a assinatura do CONTRATO, na forma definida no EDITAL;
 - iii. Recusar-se a assinar o CONTRATO no prazo e condições estabelecidas; e
 - iv. Praticar atos que visem a impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório;

- c) Responderá pelas penalidades e indenizações devidas pela LICITANTE durante a LICITAÇÃO, até a assinatura do CONTRATO, não sendo afastadas, em qualquer caso, a responsabilidade e a obrigação das LICITANTES de ressarcir eventuais perdas e danos ou, ainda, valores que excedam o montante da garantia ofertada;
- d) O beneficiário da GARANTIA DE PROPOSTA é o PODER CONCEDENTE, com a qualificação indicada no preâmbulo do EDITAL; e
- e) O prazo de vigência mínimo deve corresponder a 01 (um) ano, a partir da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

11.14.1. Na hipótese de a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da constituição da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação da LICITANTE ficará condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou a sua substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às próprias expensas da LICITANTE.

11.14.2. Na hipótese prevista no subitem anterior, a COMISSÃO deverá notificar previamente a LICITANTE antes de promover sua inabilitação, a fim de que possa promover a renovação de sua GARANTIA DE PROPOSTA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

11.14.3. No caso de renovação necessária após 01 (um) ano da sua apresentação, o valor da GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser reajustado pela variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que vier a substituí-lo, entre o mês da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES e o mês imediatamente anterior à renovação.

11.15. Os instrumentos de GARANTIA DE PROPOSTA não poderão conter dispositivos excludentes da responsabilidade da LICITANTE, da seguradora ou da instituição financeira.

11.16. Os instrumentos de GARANTIA DE PROPOSTA deverão conter declaração de que a seguradora ou a instituição financeira conhecem e aceitam os termos e condições do EDITAL, observados os respectivos modelos.

11.17. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, deverá ser observado o Modelo constante do ANEXO C – Modelos de Cartas e Declarações.

11.18. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade de seguro garantia, deverão ser observados os seguintes aspectos:

- a) A apólice deverá observar as previsões da Circular nº 622/2022 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou outra que venha a substituí-la;
- b) A data de início da vigência da apólice deverá compreender as 24 (vinte e quatro) horas tanto da data de início da sua vigência (qual seja, a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES), quanto da data de fim da vigência; e
- c) Deverá constar das “Condições Particulares” declaração da seguradora de que (i) conhece e aceita todos os termos e condições do EDITAL; (ii) efetuará o pagamento dos montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e (iii) confirmado o descumprimento pela LICITANTE das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro

Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida, nos termos do respectivo modelo.

11.19. As GARANTIAS DE PROPOSTA das LICITANTES serão liberadas no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados:

- a) da data da assinatura do CONTRATO; ou
- b) da data em que for declarada fracassada a LICITAÇÃO.

11.20. A COMISSÃO analisará a regularidade e efetividade das GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas, observado o disposto neste EDITAL.

11.21. Não é necessária a apresentação de documentos comprobatórios dos poderes dos emissores das GARANTIAS DE PROPOSTA, ressalvada a faculdade da COMISSÃO de realizar as diligências que entender pertinentes.

11.22. A LICITANTE também deverá apresentar, no interior do ENVELOPE Nº 1, a declaração firmada pela LICITANTE ou por cada CONSORCIADA, conforme Modelo do ANEXO C – Modelos de Cartas e Declarações, quanto ao atendimento das prerrogativas legais de desempate.

11.23. Em caso de CONSÓRCIO, a líder deverá apresentar a mencionada declaração e assinalar os critérios atendidos de forma comum entre todas as consorciadas.

12. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA ECONÔMICA

12.1. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá observar todos os requisitos formais previstos neste EDITAL, e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO, observado o Modelo do ANEXO C – Modelos de Cartas e Declarações, sendo assinada pelos REPRESENTANTES CREDENCIADOS da LICITANTE, sem prejuízo do preenchimento, em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, do valor da CONTRAPRESTAÇÃO ofertada.

12.1.1. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma única PROPOSTA ECONÔMICA, sob pena de desclassificação sumária.

12.1.2. A carta de apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA deverá conter:

12.1.2.1. Declaração de que a PROPOSTA ECONÔMICA compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme artigo 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021; e

12.1.2.2. Declaração de que a PROPOSTA ECONÔMICA está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, assumindo responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

12.2. A LICITANTE deverá indicar em sua PROPOSTA ECONÔMICA o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ofertada, expresso em Reais (R\$), que deverá coincidir com o valor preenchido em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, prevalecendo, em caso de divergência, o valor constante da PROPOSTA ECONÔMICA.

12.2.1. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ofertada não poderá ser superior à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA de R\$ 6.505.697,97 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), na data-base de maio/2026.

12.2.2. A PROPOSTA ECONÔMICA e os lances serão ofertados exclusivamente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, incidindo sobre essa mesma base o intervalo mínimo previsto no subitem 15.12.

12.2.3. A CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL corresponde ao duodécuplo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ofertada.

12.3. Os valores apresentados na PROPOSTA ECONÔMICA devem considerar como data-base maio/2026, data do orçamento estimado da proposta, não devendo ser aplicado, para fins de tal apresentação, qualquer reajuste relativo ao período transcorrido entre tal data-base e a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

12.3.1. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser válida por 01 (um) ano, contado da data de seu recebimento pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, mantidas todas as suas condições durante esse período.

12.3.2. No caso de a LICITAÇÃO durar por mais de 01 (um) ano, a LICITANTE deverá providenciar a prorrogação da vigência da GARANTIA DE PROPOSTA prestada e da PROPOSTA ECONÔMICA ofertada para permanecer classificada, no prazo de 10 (dez) dias antes do vencimento, sob pena de inabilitação e consequente desclassificação.

12.3.3. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá abranger todos os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS, tributos, custos e despesas necessários para a execução do OBJETO da PPP, bem como os riscos assumidos em virtude da PPP, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas e seguros necessários à execução da PPP, nos termos do CONTRATO, a reversibilidade de seus bens e todas as demais obrigações e condições fixadas neste EDITAL e seus ANEXOS.

13. ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL

13.1. Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:

- a) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou por cada CONSORCIADA, de que, caso a LICITANTE se torne a ADJUDICATÁRIA, constituirá a SPE como condição para assinatura do CONTRATO, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de cartas e declarações, a ser estruturada sob a forma de sociedade por ações, de padrões de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como em observância a mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta e com capital social a ser integralizado nos termos deste EDITAL e do CONTRATO;
- b) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou por cada CONSORCIADA, de que aceita os termos do EDITAL, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;

- c) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou por cada CONSORCIADA, quanto ao cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- d) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou por cada CONSORCIADA, quanto à inexistência de fato impeditivo da participação na LICITAÇÃO, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- e) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou CONSORCIADA estrangeira de que se submete à legislação brasileira e renuncia às vias diplomáticas, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- f) Firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou por cada CONSORCIADA, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações, quanto ao atendimento das prerrogativas legais de desempate estabelecidas no EDITAL;
- g) Declaração firmada pela LICITANTE VENCEDORA ou CONSORCIADA, quanto ao cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- h) Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no artigo 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- i) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações;
- j) Declaração de que tem pleno conhecimento da ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS, caracterizados e especificados no EDITAL e seus ANEXOS, conforme Modelo do Anexo C – Modelos de Cartas e Declarações.

13.1.1. A Concessionária deverá manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, e respeitar os acordos e convenções coletivas de trabalho vigentes no âmbito do Município, inclusive o piso salarial da categoria.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.2. Os documentos a seguir listados devem ser apresentados pela LICITANTE VENCEDORA e por cada CONSORCIADA, conforme sua natureza jurídica.

13.3. Em caso de sociedades empresariais, deverá ser apresentado estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se houver, as alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente publicados e registrados na Junta Comercial ou órgão competente.

13.3.1. No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, documentos devidamente registrados de eleição dos seus administradores e, no caso de sociedades por ações, das respectivas publicações na forma do artigo 289 da Lei Federal nº 6.404/1976.

13.4. No caso de fundos de investimento:

- a) Ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente;

- b) Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em exercício;
- c) Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- d) Inteiro teor do regulamento do fundo de investimento, e suas posteriores alterações se houver;
- e) Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o Registro de Títulos e Documentos competente;
- f) Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado a participar da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem;
- g) Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários;
- h) Certidão de que a entidade financeira administradora e/ou gestora do fundo não se encontra submetida à liquidação ou sob intervenção efetuada ou decretada pelo Banco Central do Brasil; e
- i) Comprovante da existência de instrumentos particulares de compromisso de investimento firmados entre os cotistas e fundo, admitindo-se a apresentação do anúncio de encerramento da oferta do fundo para a comprovação, sem prejuízo da apresentação de outros documentos entregues à Comissão de Valores Mobiliários.

13.5. No caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar:

- a) Inscrição ou registro do ato constitutivo e do regulamento em vigor e suas respectivas alterações posteriores;
- b) Instrumento de eleição da administração em exercício; e
- c) Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente.

13.6. No caso de instituições financeiras, além das demais exigências aplicáveis à natureza societária, comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira e comprovação da homologação da eleição do seu administrador, emitida pelo Banco Central do Brasil.

13.7. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, documento de autorização ou equivalente, nos termos do artigo 66 da Lei Federal nº 14.133/2021, além de ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.8. No caso de Consórcio, a Empresa Líder apresentará o Instrumento de Constituição ou de Compromisso de Constituição do Consórcio.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

13.9. Os documentos de qualificação econômico-financeira devem ser apresentados pela LICITANTE VENCEDORA individual e por cada CONSORCIADA, conforme sua natureza jurídica.

13.10. Para qualquer tipo de sociedade empresária, deverá ser apresentada certidão negativa de pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da comarca onde a empresa for sediada.

13.11. Quando a LICITANTE VENCEDORA for um fundo de investimento, deverá apresentar, adicionalmente, certidão negativa de falência da administradora e da gestora do fundo, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da comarca onde for sediada.

13.12. Para as demais LICITANTES, deverá ser apresentada certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial) da comarca onde a LICITANTE VENCEDORA está sediada.

13.13. Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo Juízo competente, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste EDITAL.

13.14. As certidões indicadas nos subitens 13.10., 13.11. e 13.12. devem ser acompanhadas da relação dos Cartórios de Distribuição da Comarca, emitida pelo órgão competente.

13.15. Quando a LICITANTE VENCEDORA for uma entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente, declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

13.16. Em todos os casos, deve ser apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, já exigíveis na forma da lei, vedada a apresentação de balancetes ou balanços provisórios, salvo na hipótese de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, caso em que a documentação limitar-se-á ao último exercício social, nos termos do § 6º do art. 69 da LEI DE LICITAÇÕES, ou na hipótese de a pessoa jurídica ter sido constituída no mesmo exercício financeiro da licitação, quando será admitido o balanço de abertura, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

13.16.1. Em se tratando de sociedades limitadas, os balanços e as demonstrações poderão ser apresentados: (i) por fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA ou em outro órgão equivalente; ou (ii) por fotocópia dos balanços e das demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou da CONSORCIADA, datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; ou (iii) por documento emitido via internet dos balanços e das demonstrações contábeis, desde que assinados digitalmente pelo responsável pela sociedade e por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, em conjunto com o comprovante de entrega digital.

13.16.2. Em se tratando de sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/1976, os balanços e as demonstrações deverão ser apresentados por meio de publicação em jornal de grande circulação, nos termos do artigo 289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ressalvado o caso das sociedades enquadradas no artigo 294 da referida Lei.

13.16.3. Em se tratando de fundos de investimento, os balanços e as demonstrações contábeis deverão: (i) estar assinados pelo representante legal do fundo e por profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; (ii) estar auditados por empresa de auditoria independente; e (iii) estar arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

13.16.4. Em se tratando de LICITANTE constituída há menos de 01 (um) ano, deverá ser apresentado, em substituição ao balanço patrimonial, o balanço de abertura. Esses documentos deverão ser apresentados na forma da lei e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

13.16.5. As LICITANTES estrangeiras devem apresentar os balanços e os demonstrativos de resultados certificados por contador registrado na entidade profissional competente, se a auditoria não for obrigatória pelas leis de seus países de origem. Os documentos contábeis deverão ser apresentados de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil, tal como o IFRS (International Financial Reporting Standards).

13.17. Caso a LICITANTE ou CONSORCIADA esteja inscrita no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, alternativamente às exigências do item 13.16, poderá apresentar:

- a) Comprovante da entrega digital do livro contábil com os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras exigíveis na forma da lei;
- b) Comprovante da assinatura digital do livro contábil pelo diretor responsável e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando-se sua regularidade perante o respectivo conselho; e
- c) Cópia do termo de abertura e encerramento do respectivo livro contábil.

13.17.1. Na hipótese do item 13.16, não será necessária a apresentação individualizada dos balanços mensais, podendo ser apresentada peça única de balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício.

13.17.2. Prova de que, na data estabelecida para a entrega da documentação, a Licitante possuía capital social mínimo correspondente a R\$ 23.119.276,28 (vinte e três milhões, cento e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), equivalente a 1% do valor estimado do contrato.

13.18. No caso da LICITANTE que participe na forma de CONSÓRCIO, será exigido do CONSÓRCIO um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de LICITANTE individual para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, conforme o § 1º do art. 15 da LEI DE LICITAÇÕES.

13.18.1. Para a habilitação econômico-financeira dos consórcios, é permitido que o cálculo dos indicadores seja realizado a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado, mas não é permitido o somatório de índices.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.19. As LICITANTES individuais e cada uma das CONSORCIADAS deverão apresentar os seguintes documentos para comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.19.1. Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

13.19.2. Comprovação de registro no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE;

13.19.3. Comprovação de regularidade fiscal perante a União mediante apresentação de certidão e de débitos relativos a tributos federais, dívida ativa da União e contribuições sociais, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014;

13.19.4. Comprovação de regularidade junto à Fazenda Estadual da sede da LICITANTE;

13.19.5. Comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede da LICITANTE;

13.19.6. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS; e

13.19.7. Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da correspondente Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.20. Serão aceitas, para fins de comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista, certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

13.21. As certidões referidas nos subitens 13.19.4 e 13.19.5 devem ser apresentadas independentemente de a LICITANTE ou CONSORCIADA estar inscrita nos cadastros referidos no subitem 13.19.2. Caso não seja emitida certidão negativa na sede da LICITANTE, deverá ser apresentado documento expedido por órgão público que ateste tal situação.

13.22. As certidões de que trata este item 13 devem estar válidas na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

13.22.1. Será admitido o envio de documentação atualizada quando a validade do documento apresentado houver expirado após a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, hipótese em que a COMISSÃO convocará a LICITANTE para o respectivo envio por meio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável a critério da COMISSÃO.

13.22.2. A faculdade prevista no subitem anterior não constitui substituição ou apresentação de novo documento, mas mera atualização de documento cuja condição substantiva já era atendida na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES.

13.22.3. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista de microempresa ou de empresa de pequeno porte que tenha usufruído do tratamento favorecido previsto nos subitens 15.15.1 a 15.15.4, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério da COMISSÃO, contado da declaração de vencedora do certame, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

13.22.4. A COMISSÃO indicará, na convocação, o termo inicial e o termo final do prazo previsto no subitem anterior, e a não regularização no prazo implicará a inabilitação da LICITANTE, observado o disposto no subitem 16.5.

13.22.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diverso daquele da LICITANTE ou da CONSORCIADA a que se referem, vedada a mescla de documentos de matriz e de filial, ressalvados aqueles que a legislação expressamente admita e os tributos cuja certidão seja expedida exclusivamente em nome e no CNPJ da matriz.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.23. A LICITANTE deverá comprovar, por meio de atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, sua expertise, ou de pelo menos uma das CONSORCIADAS, na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA.

13.23.1. A comprovação exigida no subitem 13.23 deverá, cumulativamente:

13.23.1.1. Corresponder a, no mínimo, 12 (doze) meses de execução contínua e ininterrupta das atividades comprovadas; e

13.23.1.2. Envolver serviços de características semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, restrita às parcelas de maior relevância do objeto, nos quantitativos mínimos previstos nos Anexos do Edital.

13.23.1.3 Para fins de comprovação do item 13.23, as definições de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de RSS; Operação de Central de Tratamento de Resíduos / aterro sanitário; Operação e Manutenção de Ecopontos; Operação e Manutenção de Estação de Transbordo serão aquelas previstas na Cláusula 1.

13.23.2. É permitido o somatório de até 02 (dois) atestados da LICITANTE ou das CONSORCIADAS para fins de comprovação do quantitativo mínimo exigido no subitem 13.23.1.2, observado o período mínimo disposto no subitem 13.23.1.1.

13.23.2.1. Para fins de atendimento às exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o CONSORCIADO responsável pela apresentação dos atestados deverá possuir, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de participação no CONSÓRCIO, conforme explicitado no termo de compromisso de constituição de SPE constante do ENVELOPE Nº 3.

13.23.3. Na hipótese de a LICITANTE ou CONSORCIADA apresentar atestados(s) de comprovação de atividades(s) na(s) qual(is) tenha atuado como CONSORCIADA, serão consideradas as atividades e quantidades efetivamente executadas por ela no âmbito daquele CONSÓRCIO, conforme explicitado no atestado, no instrumento do CONSÓRCIO ou em outro documento complementar.

13.24. Os atestados poderão se referir a atividades em andamento, desde que os quantitativos e características técnicas do objeto já realizado sejam compatíveis com as exigências deste item.

13.25. Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação exigida no subitem 13.23, atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE comum.

13.25.1. Caso seja apresentado atestado emitido na forma do subitem 13.23, as LICITANTES deverão apresentar:

- a) O organograma do grupo econômico e respectivas relações societárias; e
- b) Documentação que demonstre efetivamente o vínculo entre as sociedades, tais como:
 - i. Para sociedades limitadas: contrato social; ou
 - ii. Para sociedades por ações: estatuto social e alterações posteriores que indiquem o número total de ações da companhia, conjuntamente com (a) livros de registro e de transferência de ações ou (b) com a certidão de assentamento prevista no § 1º do artigo 100 da Lei Federal nº 6.404/1976; e
- c) Acordos de acionistas ou quotistas, se necessário para comprovar as relações de CONTROLE.

13.25.2. Caso seja apresentado atestado emitido na forma do subitem 13.25, para fins de cálculo dos quantitativos exigidos no subitem 13.23.1.2, será observada a proporção de participação da LICITANTE, CONSORCIADA ou CONTROLADORA dessas na entidade titular do atestado, aplicando-se essa proporção ao quantitativo total indicado no atestado.

13.26. No caso de alterações societárias e de fusão, incorporação ou cisão de empresas, os atestados somente serão considerados se acompanhados de prova documental e inequívoca da transferência definitiva de acervo técnico para a LICITANTE ou CONSORCIADA.

13.27. O(s) atestado(s) relativo(s) aos requisitos de qualificação técnica deverá(ão), ainda, apresentar, de forma clara e inequívoca, as informações exigidas a seguir, contendo, obrigatoriamente, as informações indicadas nas alíneas adiante:

- a) Atividades e serviços objeto do atestado;
- b) Características das atividades e serviços desenvolvidos;
- c) Local de realização das atividades e serviços;
- d) Datas de início e de término da realização das atividades e serviços;
- e) Razão social do emitente;
- f) Nome do signatário, cargo por ele ocupado, e-mail e telefone atualizados;
- g) Datas de início e término da participação da LICITANTE ou CONSORCIADA no CONSÓRCIO, quando o atestado tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; e
- h) Descrição das atividades exercidas pela LICITANTE, quando as atividades ou serviços tiverem sido desempenhadas por CONSÓRCIO, bem como informação do percentual detido pela LICITANTE no CONSÓRCIO.

13.27.1. Em caso de apresentação pela LICITANTE de atestado de desempenho emitido em favor de CONSÓRCIO do qual tenha feito parte, mas que não identifique a atividade desempenhada por cada CONSORCIADO individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação técnica:

13.27.1.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de CONSÓRCIO homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa CONSORCIADA na proporção quantitativa de sua participação do CONSÓRCIO;

13.27.1.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de CONSÓRCIO heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada CONSORCIADO de acordo com os respectivos campos de atuação.

13.27.2. Caso o conteúdo mínimo previsto no subitem 13.27 não esteja no(s) respectivo(s) atestado(s), as informações faltantes poderão ser comprovadas mediante outros documentos, inclusive, se for o caso, por autodeclaração da própria LICITANTE, ou do grupo econômico que integra, desde que venha acompanhada de documentos complementares hábeis à comprovação da experiência prévia da LICITANTE, cabendo à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, se entender pertinente e necessário à análise da qualificação técnica, realizar diligências para se certificar da correção da informação.

13.28. A conformidade dos atestados e a veracidade dos dados neles dispostos poderão ser confirmadas por meio da realização de diligência por parte da COMISSÃO, destinada a assegurar a efetiva qualificação técnica da LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento aos requisitos implicará a inabilitação da LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude da eventual falsidade das informações prestadas.

13.29. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil, observado o quanto disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, conforme o caso.

13.30. Alternativamente à comprovação aludida no item 13.23, a LICITANTE individual ou ao menos uma das CONSORCIADAS poderão demonstrar, por meio de atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, que possuem em seu quadro permanente profissional(is) com expertise na execução das atividades com características técnicas similares às atividades operacionais no âmbito da PPP, indicadas nas alíneas (a) a (h) do item 13.27. Deverá ser comprovado o vínculo com o(s) profissional(is) titulares dos atestados:

- a) Por relação de emprego, comprovada por cópia de contrato de trabalho, das anotações de carteira de trabalho e previdência social – CTPS, acompanhadas da respectiva ficha de registro de empregados, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43);
- b) Como sócio/cotista, por meio de cópia do contrato social ou do estatuto social e livros de registro e de transferência de ações, se se tratar de sociedade por ações;
- c) Administrador, por meio de cópia da ata de assembleia de sua eleição ao cargo e respectivo termo de posse, se houver, acompanhada de contrato social ou estatuto social; ou
- d) Por meio de intenção ou contrato de prestação de serviços firmado entre a LICITANTE ou qualquer das CONSORCIADAS e o profissional indicando que, em caso de êxito da LICITANTE, o profissional será admitido na SPE na qualidade de empregado, dirigente ou prestador de serviços e assumirá pessoalmente a responsabilidade técnica pela operação da PPP.

CAPÍTULO III – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

14. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1

14.1. Até a data e o horário designados no preâmbulo deste EDITAL, as LICITANTES, por meio de seu REPRESENTANTE CREDENCIADO habilitado no sistema, deverão realizar o envio dos ENVELOPES Nº 1, Nº 2 e Nº 3 na PLATAFORMA ELETRÔNICA.

14.2. Encerrado o prazo de envio, a COMISSÃO procederá, na PLATAFORMA ELETRÔNICA, à abertura do ENVELOPE Nº 1 de todas as LICITANTES, permanecendo sigilosos os ENVELOPES Nº 2 e Nº 3.

14.3. Os membros da COMISSÃO analisarão os documentos e o Presidente da COMISSÃO registrará a abertura do ENVELOPE Nº 1 das LICITANTES na PLATAFORMA ELETRÔNICA, bem como registrará que os ENVELOPES Nº 2 e Nº 3 permanecem sigilosos na PLATAFORMA ELETRÔNICA, sob responsabilidade da COMISSÃO. A COMISSÃO analisará os documentos e o Presidente da COMISSÃO divulgará a decisão quanto à aceitação ou rejeição das GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas pelas LICITANTES na data prevista no CRONOGRAMA por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM, e no SÍTIO ELETRÔNICO da Prefeitura Municipal de Porto Velho e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

14.3.1. Os eventuais recursos contra a decisão de aceitação ou rejeição das GARANTIAS DE PROPOSTA deverão ser interpostos segundo o previsto no item 18.

15. DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. Na SESSÃO PÚBLICA, realizada na PLATAFORMA ELETRÔNICA na data prevista no CRONOGRAMA e conduzida pelo Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, serão efetuadas, consecutivamente, (i) a abertura do ENVELOPE Nº 2 das LICITANTES cujas GARANTIAS DE PROPOSTAS tenham sido aceitas, (ii) a classificação inicial das LICITANTES e, se for o caso, (iii) a etapa de lances.

15.1.1. A SESSÃO PÚBLICA se iniciará com a realização dos procedimentos acima indicados até que seja declarada a respectiva LICITANTE VENCEDORA.

15.2. A COMISSÃO analisará os documentos e decidirá sobre a aceitabilidade das PROPOSTAS ECONÔMICAS, e a PLATAFORMA ELETRÔNICA ordenará automaticamente as PROPOSTAS ECONÔMICAS classificadas, divulgando a respectiva ordem de classificação de imediato.

15.2.1. A não desclassificação da PROPOSTA ECONÔMICA nesta fase não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, fundamentado em fato ou vício conhecido posteriormente, hipótese em que se observará o disposto no subitem 15.17.2.

15.3. A fase de abertura e análise da PROPOSTA ECONÔMICA será sucedida da etapa de lances, processada na PLATAFORMA ELETRÔNICA sob condução do Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, da qual participarão somente as LICITANTES classificadas na forma do subitem 15.10.1.

15.4. O julgamento será procedido conforme o critério da menor CONTRAPRESTAÇÃO.

15.5. O Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO realizará, na PLATAFORMA ELETRÔNICA, a abertura e a verificação do ENVELOPE Nº 2, verificando a documentação submetida e conferindo, conforme o caso, sua integridade, autenticidade e legibilidade, bem como a aderência aos requisitos deste EDITAL, lavrando -se os registros pertinentes em ata.

15.6. A PLATAFORMA ELETRÔNICA disponibilizará, durante toda a SESSÃO PÚBLICA, campo próprio para a troca de mensagens entre a COMISSÃO e as LICITANTES, no qual estas poderão registrar observações, reclamações e/ou impugnações que entenderem cabíveis, as quais serão consignadas em ata.

15.7. A COMISSÃO deverá analisar os documentos e decidir sobre as observações e/ou impugnações, de imediato, na mesma sessão, ou designar outra data para divulgação do resultado, quando a questão requerer exame mais acurado.

15.8. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE:

15.8.1. Que não apresentar os documentos exigidos, para o ENVELOPE Nº 2, na forma e condições estabelecidas neste EDITAL;

15.8.2. Cujo valor proposto pela LICITANTE para a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL seja superior à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA fixada no subitem 12.2.1 deste EDITAL;

15.8.3. Que seja manifestamente inexecutável ou financeiramente incompatível com os objetivos desta LICITAÇÃO, observado o disposto nos subitens 15.8.3.1 a 15.8.3.5.

15.8.3.1. Constitui indício de inexecutabilidade a PROPOSTA ECONÔMICA cuja CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ofertada seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA fixada no subitem 12.2.1, observado o art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.8.3.2. O indício de que trata o subitem anterior conduz à presunção relativa de inexecutabilidade e não autoriza, por si só, a desclassificação da PROPOSTA ECONÔMICA.

15.8.3.3. A inexecutabilidade somente será declarada após diligência da COMISSÃO que assegure à LICITANTE a oportunidade de demonstrar a executabilidade de sua PROPOSTA ECONÔMICA, no prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis contados da convocação na PLATAFORMA ELETRÔNICA, mediante memória de cálculo da formação do valor ofertado, com a composição dos custos e dos investimentos considerados e a indicação das condições de financiamento adotadas.

15.8.3.4. Os elementos apresentados na diligência de que trata o subitem anterior prestam-se exclusivamente à aferição da executabilidade da PROPOSTA ECONÔMICA, não integram o CONTRATO, não constituem premissa assumida pelo PODER CONCEDENTE nem parâmetro de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que se rege exclusivamente pelo método previsto no CONTRATO, e não alteram a alocação de riscos do ANEXO V – Matriz de riscos.

15.8.3.5. Demonstrada a executabilidade, a PROPOSTA ECONÔMICA será mantida; não demonstrada, a desclassificação será fundamentada e registrada na PLATAFORMA ELETRÔNICA, na forma do subitem 15.18.1.

15.8.4. Que identifique a LICITANTE, no arquivo ou em seu conteúdo, antes da abertura do ENVELOPE Nº 2.

15.8.5. Que contenha vício insanável, assim entendido aquele que não se enquadre no conceito de falha ou defeito formal do subitem 10.23.

15.8.6. Que apresente desconformidade insanável com quaisquer outras exigências deste EDITAL ou de seus ANEXOS, ou que condicione a oferta a termo, encargo ou evento futuro.

15.9. A PROPOSTA ECONÔMICA considerará apenas uma variável para o julgamento, qual seja, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

15.10. Será classificada em primeiro lugar a LICITANTE que apresentar o MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO.

15.10.1. Serão classificadas para a etapa de lances a LICITANTE que houver ofertado a PROPOSTA ECONÔMICA de menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO e as LICITANTES cujas PROPOSTAS ECONÔMICAS sejam até 10% (dez por cento) superiores, inclusive, à menor proposta.

15.10.2. Caso não sejam selecionadas, na forma do subitem 15.10.1, ao menos 3 (três) LICITANTES, serão classificadas para a etapa de lances as 3 (três) LICITANTES que houverem ofertado as menores PROPOSTAS ECONÔMICAS, consideradas as empatadas, se existentes.

15.10.3. Não haverá etapa de lances caso não existam PROPOSTAS ECONÔMICAS válidas ou caso apenas uma LICITANTE apresente PROPOSTA ECONÔMICA válida, hipótese em que será classificada em primeiro lugar a LICITANTE que houver apresentado a proposta válida de menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

15.11. Os lances serão ofertados na PLATAFORMA ELETRÔNICA de forma pública e sucessiva, cabendo a cada LICITANTE classificada para a etapa ofertá-los a qualquer tempo, enquanto durar a sessão de disputa, observados os intervalos e demais condições deste EDITAL.

15.12. Cada LICITANTE somente poderá ofertar lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado na PLATAFORMA ELETRÔNICA, observado o intervalo mínimo de 0,5% (meio por cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta vigente.

15.12.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pela PLATAFORMA ELETRÔNICA.

15.12.2. A LICITANTE poderá, uma única vez, excluir o seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos contados do respectivo registro na PLATAFORMA ELETRÔNICA, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutível.

15.12.3. Durante a etapa de lances, a COMISSÃO poderá, justificadamente, excluir lance cujo valor seja manifestamente inexecutível, hipótese em que a LICITANTE que não concordar com a exclusão poderá reenviar o lance excluído.

15.13. Após cada novo lance ofertado, a PLATAFORMA ELETRÔNICA promoverá automaticamente a reclassificação das LICITANTES, segundo a ordem crescente do valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

15.13.1. Durante o transcurso da sessão de disputa, as LICITANTES serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da respectiva autora.

15.14. A etapa de lances terá duração inicial de 10 (dez) minutos.

15.14.1. A etapa de lances será prorrogada automaticamente pela PLATAFORMA ELETRÔNICA quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão de disputa.

15.14.2. A prorrogação automática de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

15.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão de disputa encerrar-se-á automaticamente, e a PLATAFORMA ELETRÔNICA ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

15.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a COMISSÃO poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

15.14.5. Após o reinício previsto no subitem anterior, as LICITANTES serão convocadas para apresentar lances intermediários.

15.14.6. A LICITANTE que não apresentar lance concorrerá com o valor de sua PROPOSTA ECONÔMICA.

15.14.7. No caso de desconexão da COMISSÃO no decorrer da etapa de lances, a PLATAFORMA ELETRÔNICA poderá permanecer acessível às LICITANTES para a recepção dos lances.

15.14.8. Quando a desconexão da COMISSÃO persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela COMISSÃO às LICITANTES, no SÍTIO ELETRÔNICO e na PLATAFORMA ELETRÔNICA.

15.15. Será classificada em primeiro lugar a LICITANTE que, atendendo a todos os requisitos, apresentar o menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

15.15.1. A PLATAFORMA ELETRÔNICA identificará em coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

15.15.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

15.15.3. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pela PLATAFORMA ELETRÔNICA, contados da comunicação automática para tanto.

15.15.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais que se encontrem naquele intervalo, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e, havendo equivalência de valores, será realizado sorteio eletrônico entre elas.

15.15.5. Não há, nesta LICITAÇÃO, exclusividade nem cota reservada em favor de microempresas e empresas de pequeno porte, dada a natureza e a dimensão do OBJETO, sem prejuízo do direito de preferência disciplinado nos subitens anteriores.

15.16. Se após o procedimento de lances 2 (duas) ou mais PROPONENTES apresentarem PROPOSTAS ECONÔMICAS de igual valor, considerando as 2 (duas) casas decimais, ou caso não tenha havido oferta na etapa de lances e persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:

- a) Disputa final, em que os LICITANTES empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação;
- b) Avaliação do desempenho contratual prévio dos LICITANTES, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atestado de cumprimento de obrigações;
- c) Desenvolvimento pelo LICITANTE de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;
- d) Desenvolvimento pelo LICITANTE de programa de integridade;
- e) Preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por empresas estabelecidas no Estado de Rondônia, por empresas brasileiras, por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País e por empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, na forma do art. 60, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021; e
- f) Sorteio eletrônico, realizado na PLATAFORMA ELETRÔNICA em nome da COMISSÃO, sendo a primeira LICITANTE sorteada a mais bem classificada.

15.17. A COMISSÃO divulgará a classificação final das LICITANTES em ordem crescente do valor da CONTRAPRESTAÇÃO.

15.17.1. Apurada a oferta classificada em primeiro lugar, a COMISSÃO negociará com a respectiva LICITANTE condição mais vantajosa para o PODER CONCEDENTE, na forma do art. 61 da Lei Federal nº 14.133/2021, exclusivamente por meio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, em procedimento acompanhável pelas demais LICITANTES, vedado negociar condições diversas das previstas neste EDITAL e em seus ANEXOS.

15.17.2. Havendo a desclassificação da LICITANTE classificada em primeiro lugar, a negociação será conduzida com a LICITANTE subsequente na ordem de classificação.

15.17.3. Concluídas as etapas de lances e de negociação, a COMISSÃO solicitará à LICITANTE mais bem classificada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie, por meio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, a PROPOSTA ECONÔMICA ajustada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, sob pena de desclassificação.

15.17.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação justificada da LICITANTE e aceita pela COMISSÃO.

15.18. Dessa sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências e o resultado, à qual poderão ser incorporados os registros e relatórios gerados automaticamente pela PLATAFORMA ELETRÔNICA, assinada pela COMISSÃO e dispensada a assinatura das LICITANTES, e será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Porto Velho e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

15.18.1. A desclassificação de PROPOSTA ECONÔMICA será sempre fundamentada e registrada na PLATAFORMA ELETRÔNICA, com acompanhamento em tempo real por todas as LICITANTES.

15.18.2. Encerrada a etapa de lances, a PLATAFORMA ELETRÔNICA disponibilizará para acesso público os documentos que compõem as PROPOSTAS ECONÔMICAS já abertas na forma do subitem 15.5, preservado o sigilo dos ENVELOPES ainda não abertos, nos termos dos subitens 10.5 e 18.11.

15.19. Divulgada a classificação final, eventuais manifestações de intenção de recorrer e respectivas razões recursais contra a classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS serão apresentadas nos termos do item 18.

15.20. Julgados os recursos, ou decorrido o prazo para a sua interposição, a COMISSÃO encaminhará o Relatório de Julgamento ao PODER CONCEDENTE, para as providências de homologação e adjudicação previstas no EDITAL.

16. DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 3

16.1. Encerrada a etapa de lances e definida a classificação final, a COMISSÃO promoverá, na PLATAFORMA ELETRÔNICA, a abertura do ENVELOPE Nº 3 da LICITANTE classificada em primeiro lugar, a fim de verificar o cumprimento das exigências de habilitação contidas neste EDITAL.

16.1.1. A COMISSÃO analisará somente os documentos da LICITANTE classificada em primeiro lugar, em sessão cujos atos serão registrados na PLATAFORMA ELETRÔNICA e acessíveis a todas as LICITANTES, e o Presidente da COMISSÃO divulgará o resultado da HABILITAÇÃO na data prevista no CRONOGRAMA, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM e no SÍTIO ELETRÔNICO.

16.2. A LICITANTE VENCEDORA somente será habilitada se satisfizer, integralmente e sem ressalvas, as exigências acerca dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

16.3. Durante a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO poderá promover diligências destinadas a verificar ou a complementar a instrução do processo, inclusive para comprovação da materialidade dos dados e informações constantes dos documentos apresentados.

16.4. Após a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o Presidente da COMISSÃO publicará decisão referente à habilitação ou inabilitação da LICITANTE VENCEDORA, sendo franqueada vistas às demais LICITANTES interessadas de toda a documentação examinada.

16.5. Se a LICITANTE VENCEDORA não atender às exigências para a habilitação, a COMISSÃO procederá com a abertura do ENVELOPE Nº 3 da LICITANTE classificada em segundo lugar e procederá à análise do seu conteúdo, com posterior publicação de decisão, e assim sucessivamente até que alguma LICITANTE preencha os critérios de habilitação.

17. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS

17.1. A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, em qualquer fase da LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da LICITAÇÃO.

17.1.1. A vedação legal à inclusão de documento novo que deveria constar originalmente da proposta de que trata o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 não se aplica à hipótese de documento ausente que apenas comprova condição pré-existente já atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e que deixou de ser juntado por equívoco ou falha, devendo, nessa situação, ser solicitado e avaliado pela Comissão de Contratação.

17.1.2. A COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos nem a sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todas as LICITANTES na PLATAFORMA ELETRÔNICA, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e de habilitação, observado o disposto no subitem 10.23.

17.2. A recusa da LICITANTE em fornecer esclarecimentos e documentos ou em cumprir as exigências solicitadas pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, nos prazos por ela determinados, que não serão inferiores a 2 (duas) horas contadas da convocação na PLATAFORMA ELETRÔNICA, e de acordo com os termos deste EDITAL, ensejará a desclassificação ou a inabilitação da LICITANTE, conforme o caso.

17.3. A LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados, sujeitando-se às sanções previstas em âmbito civil, administrativo e penal.

17.4. Os esclarecimentos e as informações solicitadas e prestadas pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO ou por qualquer dos interessados terão sempre a forma escrita, e estarão disponíveis a qualquer tempo nos autos do processo administrativo da LICITAÇÃO.

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. As LICITANTES, nos termos do artigo 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, poderão recorrer de decisão sobre:

- a) Aceitação ou rejeição das GARANTIAS DE PROPOSTA;
- b) Classificação ou desclassificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS;
- c) Ato de habilitação ou inabilitação de LICITANTE;
- d) A eventual aplicação das sanções e penalidades previstas neste EDITAL; e
- e) A eventual anulação ou revogação da LICITAÇÃO.

18.2. Na hipótese das alíneas "a" e "b", a intenção de recorrer contra as decisões de aceitação ou rejeição das GARANTIAS DE PROPOSTA e de classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS deverá ser manifestada, em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, no prazo de 10 (dez) minutos contados da divulgação da classificação final, sob pena de preclusão, e será consignada na ata da SESSÃO PÚBLICA.

18.2.1. O julgamento da habilitação ou inabilitação da LICITANTE VENCEDORA prevista na alínea “c” será divulgado na PLATAFORMA ELETRÔNICA e mediante publicação no SÍTIO ELETRÔNICO e no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM.

18.2.1.1. A intenção de recorrer da decisão prevista na alínea “c” deverá igualmente ser manifestada em campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, no prazo de 10 (dez) minutos contados da publicação da decisão relativa à análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sob pena de preclusão.

18.2.2. O recurso contra as decisões previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” deverá ser interposto e apreciado em fase recursal única. O prazo para apresentação do recurso é de 3 (três) dias úteis contados da publicação da decisão relativa à análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sob pena de preclusão.

18.2.2.1. Os recursos contra as decisões previstas nas alíneas “d” e “e” deverão ser interpostos, respectivamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis e 3 (três) dias úteis, contados da intimação, sob pena de preclusão.

18.2.2.2. Caberá pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação, a ser decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados do seu recebimento.

18.2.2.3. Interposto o recurso contra a aplicação de sanção, a autoridade que houver proferido a decisão recorrida poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, não o fazendo, encaminhará o recurso, devidamente instruído e motivado, à autoridade superior, que decidirá no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento dos autos.

18.3. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO e interposto, de forma motivada, exclusivamente por meio de campo próprio da PLATAFORMA ELETRÔNICA, em formato “pdf”, vedado o protocolo em meio físico ou por canal diverso do previsto neste EDITAL.

18.4. O Presidente da COMISSÃO dará ciência aos demais LICITANTES quanto à interposição de recursos contra as decisões previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do item 18.1, mediante a publicação de comunicado relevante na PLATAFORMA ELETRÔNICA, para que possam apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, iniciado automaticamente após o término do prazo de apresentação das razões recursais, independentemente de nova intimação, sob pena de preclusão, na mesma forma do item 18.3.

18.5. A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do encaminhamento, para sua apreciação, dos recursos e respectivas contrarrazões, quando houver, ou fazê-los subir à autoridade superior, devidamente informados e instruídos, para deferimento ou indeferimento, observado, para esse caso, o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento pela referida autoridade.

18.6. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

- a) Ser devidamente fundamentados;
- b) Ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; e
- c) Ser protocolados junto à COMISSÃO na forma indicada no subitem 18.3.

18.7. Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou por meio diverso do previsto no item 18.3 não serão conhecidos.

18.8. A decisão quanto aos recursos eventualmente interpostos será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM e no SÍTIO ELETRÔNICO.

18.9. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida e, uma vez acolhido, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, nos termos dos arts. 165, §3º, e 168 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.10. O acolhimento do recurso interposto importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.11. Finalizadas as fases recursais, os ENVELOPES que não tenham sido abertos permanecerão inviolados na PLATAFORMA ELETRÔNICA, observado o disposto no subitem 10.19, assegurado às LICITANTES o acesso, por meio do sistema, aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO à autoridade competente, que adotará as medidas pertinentes com vistas à ADJUDICAÇÃO do OBJETO à LICITANTE vencedora e à subsequente HOMOLOGAÇÃO da LICITAÇÃO, na ordem do art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

19.1.1. A HOMOLOGAÇÃO do resultado desta LICITAÇÃO não implicará direito à contratação.

19.2. O PODER CONCEDENTE, adjudicado o OBJETO e homologada a LICITAÇÃO, convocará a ADJUDICATÁRIA para apresentação dos documentos para assinatura do CONTRATO, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação da convocação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM.

19.3. O prazo previsto no item 19.2 poderá excepcionalmente ser prorrogado em até 30 (trinta) dias, se assim solicitado pela ADJUDICATÁRIA, e desde que decorra de motivo devidamente justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, sendo admitida, ainda, a prorrogação por determinação do PODER CONCEDENTE.

19.4. Caso a ADJUDICATÁRIA deixe de atender às exigências para assinatura do CONTRATO no prazo fixado, ou deixe de celebrar o CONTRATO na data fixada, o PODER CONCEDENTE poderá, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e da eventual execução da GARANTIA DE PROPOSTA, convocar as LICITANTES remanescentes, na respectiva ordem de classificação, as quais deverão comprovar, para fins da adjudicação, a integral observância aos requisitos de habilitação, conforme disciplinado neste EDITAL.

19.4.1. Na hipótese do subitem 19.4, o CONTRATO deverá observar igual prazo e as mesmas condições da PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE vencedora.

19.5. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO na data estabelecida pelo PODER CONCEDENTE, ou o não atendimento das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO nos termos e prazos previstos no presente EDITAL, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e permitirá a aplicação das seguintes sanções:

- a) Perda da GARANTIA DA PROPOSTA, por meio da sua integral execução;
- b) Multa de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) e, no máximo, 30% (trinta por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, assim entendido o somatório das Contraprestações Mensais Máximas ao longo de todo o prazo da Concessão, em valores nominais e na data-base do orçamento estimado, nos termos

do subitem 1.1.50, graduada na forma dos subitens 22.2.2 e 22.2.2.1, que poderá ser cobrada mediante a execução da GARANTIA DE PROPOSTA, observados os limites do valor garantido;

- c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos,

19.5.1. Para a reabilitação da LICITANTE apenada com base nas alíneas “c” e “d” acima será necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 163 da Lei Federal nº 14.133/21, exigindo-se ainda a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável na hipótese de a LICITANTE apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.

19.6. A sanção prevista na alínea (b) do subitem 19.5 poderá ser aplicada cumulativamente com uma das demais penalidades discriminadas no mesmo subitem, tendo-se por base a gravidade da infração e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados em cada caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório à ADJUDICATÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação do ato.

19.7. As sanções de que tratam as alíneas (b) e (c) do subitem 19.5 também poderão ser aplicadas àqueles que fizerem ou apresentarem declaração falsa ou documento falso e àqueles que não mantiverem a PROPOSTA ECONÔMICA.

19.8. O CONTRATO deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados de sua assinatura.

19.9. A LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da LICITAÇÃO, ou que demonstre não possuir idoneidade para contratar com o PODER CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos praticados, estará sujeita à aplicação das sanções previstas no artigo 156, incisos III e IV da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, com respaldo no artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO

20. DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Para a assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, dentro do prazo indicado no subitem 19.2.:

20.1.1. A constituição da respectiva Sociedade de Propósito Específico (SPE), nos termos deste EDITAL e do CONTRATO, cuja comprovação se dará por meio de certidões que comprovem o registro da SPE na Junta Comercial da sede e o seu registro no CNPJ/MF;

20.1.2. A subscrição total e integralização do capital na Sociedade de Propósito Específico da seguinte forma:

20.1.2.1. Subscrição de, no mínimo, R\$ 34.678.914,41 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) e integralização de R\$ 17.339.457,21 (dezessete milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).

20.1.3. A inscrição da Sociedade de Propósito Específico (SPE) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

20.1.4. A prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos do ANEXO B – Contrato e anexos;

20.1.5. A contratação de todos os seguros exigidos e aplicáveis por força do CONTRATO ou de seus ANEXOS, observados os cronogramas e etapas aplicáveis;

20.1.6. A manutenção das condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista, pela ADJUDICATÁRIA e/ou todas as CONSORCIADAS, conforme documentação exigida neste Edital, devendo a ADJUDICATÁRIA apresentar, no ato da assinatura, os demais DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO cuja validade tenha expirado no curso da LICITAÇÃO.

20.1.7. A comprovação de vínculo com profissional, por relação de emprego, sociedade, direção, administração, contrato de prestação de serviços genérico ou específico, ou, ainda, pela Certidão de Registro do LICITANTE no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do(s) profissional(is), na condição de responsável(is) técnico(s) da LICITANTE, com profissional(is) com a competente habilitação e registro no(s) seu(s) respectivo(s) conselho(s) profissional(is), responsável(is) pela gestão de manutenção, projeto e execução de obras;

20.1.8. O pagamento ao Consórcio PEZCO-PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS, por meio de boleto(s) bancário(s), dos valores referentes à realização dos estudos necessários à modelagem da PPP, devidamente corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir da data-base do orçamento estimado desta contratação, conforme as disposições constantes do Termo de Autorização de Manifestação de Interesse Privado nº 005/2025, publicado em 25/09/2025, na Edição 4074 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM, e à luz do disposto no item 21 deste EDITAL;

20.1.9. A comprovação de que a SPE formalizou, nas hipóteses do item 13.30, respectivamente, sua relação jurídica com o(s) profissional(is) e/ou com a empresa subcontratada anteriormente indicados nas atestações apresentadas no âmbito daqueles itens.

20.1.10. Excepcionalmente, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar a ADJUDICATÁRIA, após formalização de pleito devidamente fundamentado, a formalizar relação jurídica na forma do item 20.1.9 com profissional(is) e/ou empresa diverso(s) do(s) titular(es) dos atestados exigidos na forma dos itens 13.30, desde que comprovadamente possuam qualificação igual ou superior.

20.2. Preenchidas todas as condições precedentes, o PODER CONCEDENTE convocará a ADJUDICATÁRIA para o ato de assinatura do CONTRATO e, em seguida, providenciará a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecimento, o PODER CONCEDENTE poderá encaminhar o CONTRATO à ADJUDICATÁRIA por meio eletrônico, para assinatura mediante certificado digital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento, prorrogável uma única vez por igual período mediante solicitação justificada e aceita pelo PODER CONCEDENTE.

21. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS VINCULADAS À PPP

21.1. A ADJUDICATÁRIA, com fulcro no artigo 21 da Lei Federal nº 8.987/1995, aplicado às PPPs na forma da Lei Federal nº 11.079/2004, no art. 28, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 592/2015 e no Termo de Autorização de Manifestação de Interesse Privado nº 005/2025, publicado em 25/09/2025, na Edição 4074 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – DOM, em função dos serviços técnicos prestados no âmbito da estruturação da PPP, deverá efetuar o seguinte pagamento devido ao Consórcio PEZCO-PSPHUB-MASTERPRO-APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS.

21.1.1. Como condição para assinatura do CONTRATO, realizar o pagamento do valor R\$ 3.142.250,00 (três milhões e cento e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), como ressarcimento pelos estudos realizados, apresentando a documentação comprobatória correspondente.

21.1.2. O pagamento dos trabalhos realizados poderá ser efetuado diretamente às entidades componentes do Consórcio, nos termos indicados pelo seu representante.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22. DAS SANÇÕES

22.1. Comete infração administrativa a Licitante, Adjudicatária ou Concessionária contratada que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, no curso da licitação ou da execução contratual, conforme o caso, notadamente:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

22.2. À Licitante que incorrer nas infrações previstas neste Edital aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções, nos termos do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:

22.2.1. Advertência;

22.2.2. Multa não inferior a 0,5% (meio por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, assim entendido o somatório das Contraprestações Mensais Máximas ao longo de todo o prazo da Concessão, em valores nominais e na data-base do orçamento estimado, nos termos do subitem 1.1.50, graduada conforme a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida, a reincidência e as circunstâncias atenuantes e agravantes, na forma do art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, reservando-se o percentual máximo às hipóteses de inexecução total ou substancialmente total do objeto;

22.2.2.1. A multa observará as seguintes faixas, conforme a natureza da infração: de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) para as infrações de caráter formal ou procedimental, praticadas no curso da LICITAÇÃO; e de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) para as infrações que importem descumprimento total da obrigação assumida, fraude, comportamento inidôneo ou prática de ato lesivo.

22.2.2.2. A multa será recolhida no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação oficial, sob pena de inscrição em dívida ativa e de execução da GARANTIA DE PROPOSTA ou da garantia de execução, conforme o caso.

22.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos do art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021;

22.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021,

22.2.5. As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas neste item far-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à LICITANTE, observados os ritos estabelecidos nos subitens seguintes.

22.3.1. Na aplicação das sanções de advertência e de multa, a LICITANTE será intimada para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.3.2. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar exigirá a instauração de processo de responsabilização, conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidos e intimará a LICITANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.3.3. Contra a decisão que aplicar as sanções caberão o recurso e o pedido de reconsideração disciplinados no item 18 deste EDITAL, na forma dos arts. 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.4. A reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, dependerá, cumulativamente dos seguintes requisitos:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;

- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

22.5. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

22.6. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 156, § 9º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

23. CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO

23.1. Os atos da presente licitação observarão o cronograma a seguir, cujas datas serão fixadas na publicação do edital e poderão ser ajustadas pela comissão de contratação, mediante republicação pelos mesmos meios, sempre que houver alteração que afete a elaboração das propostas:

1	Publicação do EDITAL	[■]
2	Prazo para agendamento de visitas técnicas	[■]
3	Prazo para realização de visitas técnicas	[■]
4	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao EDITAL	[■]
5	Prazo para divulgação dos esclarecimentos	[■]
6	Prazo para impugnação ao EDITAL	[■]
7	Prazo máximo para julgamento de impugnação ao EDITAL	[■]
8	DATA DE ENVIO DOS ENVELOPES Nº 1, Nº 2 e Nº 3 na PLATAFORMA ELETRÔNICA e abertura dos ENVELOPES Nº 1	[■]
9	Divulgação da decisão da COMISSÃO sobre as GARANTIAS DE PROPOSTA	[■]
10	SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA de abertura dos ENVELOPES Nº 2 e etapa de lances na PLATAFORMA ELETRÔNICA, conforme o caso	[■]
11	Abertura do ENVELOPE Nº 3 da LICITANTE VENCEDORA	[■], ato contínuo à SESSÃO PÚBLICA
12	Divulgação da decisão da COMISSÃO sobre os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE VENCEDORA	10 (dez) dias úteis a contar do evento 11

13	Abertura do prazo para apresentação de eventuais recursos pelas LICITANTES	A depender do evento 12
14	Fim do prazo para apresentação de eventuais recursos	3 (três) dias úteis a contar do evento 12
15	Abertura de prazo para contrarrazões	3 (três) dias úteis a contar da publicação, na forma do item 18.4.
16	Publicação de ata de julgamento de eventuais recursos e do resultado definitivo da LICITAÇÃO	10 (dez) dias úteis a contar do recebimento pela autoridade superior
17	Adjudicação do OBJETO e HOMOLOGAÇÃO da LICITAÇÃO	A critério do PODER CONCEDENTE
18	Convocação pelo PODER CONCEDENTE para assinatura do CONTRATO	45 (quarenta e cinco) dias corridos, prorrogáveis por 30 (trinta) dias

23.2. Os prazos fixados em dias serão contados na forma do art. 183 da lei federal nº 14.133/2021, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e somente se iniciam e vencem em dia de expediente no município, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte quando coincidirem com dia sem expediente ou se coincidirem com dia em que o expediente na repartição municipal for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, observando-se as seguintes condicionantes:

- Divulgação da modificação pela mesma forma em que se deu a divulgação do EDITAL; e
- Extensão do prazo inicialmente estabelecido para a entrega dos ENVELOPES, exceto quando a modificação não afetar a formulação das propostas.

24.2. As normas disciplinadoras desta LICITAÇÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as LICITANTES, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

24.3. O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os requisitos e condicionantes disciplinados na legislação brasileira.

24.4. LICITANTE arcará com todos os custos relacionados à preparação e apresentação de sua documentação e PROPOSTA ECONÔMICA, não se responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta.

24.5. Nenhuma indenização será devida às LICITANTES pela elaboração e apresentação da documentação de que trata o presente EDITAL.

24.6. Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e em seus ANEXOS, contar-se-ão em dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o primeiro dia e incluir-se o último.

24.6.1. Não havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeça a realização do ato na data designada, este ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, desde que não haja comunicação em contrário da COMISSÃO.

24.6.2. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil nos casos em que a data de início ou vencimento coincidir com dia em que não houver expediente, em que o expediente for encerrado antes da hora normal ou em que houver indisponibilidade da PLATAFORMA ELETRÔNICA.

24.6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, que deverá interpretar as regras previstas neste EDITAL e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública Municipal.

24.6.4. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas da LICITAÇÃO, nos termos da legislação aplicável, sem que caiba às LICITANTES direito à indenização ou reembolso de custos e despesas a qualquer título.

24.7. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, para dirimir qualquer controvérsia decorrentes deste EDITAL.

Porto Velho/RO, [data].

[.]

Presidente da Comissão de Contratação

